

Colloque International sur la Médiation

Abidjan

ACTE DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA MEDIATION

04 & 05 Juin 2015
Hôtel Pullman



COUR D'ARBITRAGE DE CÔTE D'IVOIRE
COURT OF ARBITRATION OF CÔTE D'IVOIRE

La Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) vous souhaite la bienvenue !



La CACI est un centre de règlements des litiges à caractère national et international à but non lucratif au sein de la Chambre de Commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est un organisme autonome qui exerce sa mission dans une totale indépendance vis-à-vis de la Chambre de Commerce et d'industrie et de ses organes.

La CACI a pour objectif de mettre à la disposition des opérateurs économiques des modes alternatifs pour le règlement de leurs différends notamment l'arbitrage, le référé arbitral, le recouvrement accéléré de créances, la médiation, le mini-trial et l'expertise.



M. TALL Yacouba

Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le maître mot est : amélioration du climat des affaires.

Il faut supprimer toutes les barrières administratives, juridiques et occultes qui freinent le développement du secteur privé, créateur de richesses. C'est un impératif ; nous devons y arriver, même à marche forcée. Le classement Doing Business est impitoyable, et ceux qui sont à la traîne mais qui visent l'émergence pays doivent faire des réformes profondes et importantes pour atteindre leurs objectifs.

Une de ces réformes en préparation qui a vu le jour en 2014 est l'institution d'un cadre légal de la médiation commerciale en Côte d'Ivoire.

Sous l'effet de la nécessité, la Côte d'Ivoire a légiféré pour favoriser la médiation commerciale. Ne dit-on pas qu'il y a un temps pour tout ?

Le temps de la médiation comme mode privilégié de règlement de litiges est arrivé.

La volonté au plus haut niveau d'asseoir ce mode de règlement de litiges dans le monde des affaires, est désormais avérée par cette loi à venir. Mais cela ne suffit pas. Il faut dorénavant rendre la CACI, véhicule des modes alternatifs de règlement de litiges, plus visible en lui donnant les moyens de communiquer sur les bienfaits des Modes alternatifs de règlement de litiges. Ce n'est pas un secret, les tribunaux et Cours croulent sous l'explosion du contentieux judiciaire et la vie des affaires est incompatible avec les procédures judiciaires interminables.

A ce jour, une des voies de sortie est d'encourager les opérateurs économiques à se tourner vers les voies alternatives que sont la médiation et l'arbitrage.

C'est le tournant que l'ETAT veut imprimer dans le règlement des litiges.

C'est le défi que la CACI va relever en se mettant à la disposition des opérateurs économiques. C'est une mutation inéluctable pour améliorer le climat des affaires.

**Président du Conseil d'Administration
CACI**





The Investment Climate Facility for Africa

Partners in building the future

www.icfafrica.org

Partenaire Officiel

I- CEREMONIE D'OUVERTURE

- Allocutions

II- COMMUNICATIONS

- **Introduction sur la médiation**
Qu'est-ce que la médiation, comment cela fonctionne et comment y avoir recours
- **L'impact de l'environnement culturel dans la médiation**
Quelle divergences entre les approches anglophones et les approches francophones
- **La médiation en matière commerciale**
Quel intérêt et quel impact sur l'environnement des affaires
- **Quelle politique de développement de la médiation**
Sensibilisation, publicité, promotion, législation, témoignage et études de cas
- **La médiation en Côte d'Ivoire, évolution et avancée législative**
- **Articulation de la médiation dans la justice étatique et les institutions (médiation judiciaire)**

III- CEREMONIE DE CLOTURE

- Synthèse du colloque
- Mots de fin

ANNEXES

- Termes de référence du colloque
- Composition des comités et des panels
- Listes des participants





Accueil du 1^{er} Ministre par les officiels



De gauche à droite, **M. Yacouba Tall** (PCA de la CACI),
M. Gnénéma Coulibaly (Ministre de la Justice),
M. Nicolas Djibo (Président de la CCI CI)



Le 1^{er} Ministre, **M. Daniel Kablan Duncan** accueilli
à son arrivée par le Ministre de la justice garde des
sceaux

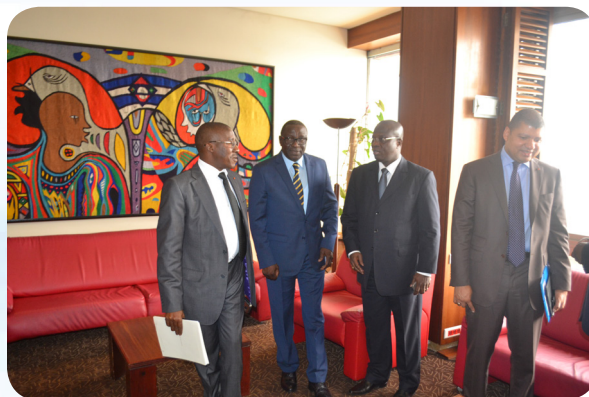


M. Thierry Tanoh (Secrétaire Général adjoint de la Présidence
de la République) en discussion avec le Président **Yacouba Tall**

An aerial photograph of a coastal city with a large bridge crossing a body of water. The city features various buildings, roads, and green spaces. The sky is blue with scattered white clouds. The text is overlaid on the upper half of the image.

I **Cérémonie d'ouverture**

Cérémonie d'ouverture



Arrivée et installation des officiels avant la cérémonie d'ouverture

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU MAIRE DU PLATEAU

“

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Président de la Cour Suprême,
Monsieur le Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire,
Monsieur le Président de la Cour d'Arbitrage de Cote d'Ivoire (CACI),
Mesdames et Messieurs les Experts venus des pays amis,
Mesdames et Messieurs les membres de la CACI,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités,



Je voudrais au nom du Maire, Noël Akossi Bendjo, Maire de la Commune du Plateau, empêché, vous saluer et vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir en ces lieux, dans le cadre du Colloque International sur la Médiation organisé par la Cour d'Arbitrage de Cote d'Ivoire (CACI).
Akwaba à tous.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs, la médiation d'une façon toute naïve et simpliste est l'intervention d'un tiers entre 2 ou plusieurs parties pour parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends.
Dans notre Afrique traditionnelle, sous l'arbre à palabres, c'est cette pratique naguère utilisée abondamment pour résoudre nos litiges qui est aujourd'hui structurée, modernisée, règlementée, normalisée pour une utilisation plus rationnelle, plus accessible et généralisée.
C'est pourquoi, je voulais saluer et remercier la CACI d'avoir organisé ce Colloque International sur la Médiation afin que le public, le grand public s'en approprie et surtout d'avoir choisi la commune du Plateau pour l'abriter. La Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence sous la houlette de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara a besoin de cette nouvelle procédure de règlement amiable des litiges. C'est pourquoi, elle se doit de la vulgariser, et de généraliser.
Excellence Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un agréable séjour au Plateau et un très bon colloque enrichissant et formateur.

Je vous remercie.

”

M. Yoboue Angoua
3^{ème} adjoint au Maire du Plateau



Cérémonie d'ouverture

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CACI

“

Monsieur le Premier Ministre ;
Monsieur le Président de la Cour Suprême ;
Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions
Mesdames et Messieurs les Ministres ;
Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des organisations
internationales;
Monsieur le Maire du Plateau ;
Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités respectifs
Honorables invités ;

Je ne peux pas commencer mon intervention sans admettre véritablement qu'il y a un temps pour tout.

En matière de justice par exemple, puisque c'est le sujet qui nous réunit :

Il ya eu le temps de la justice sous l'arbre à palabre qui correspondait aux réalités de nos sociétés traditionnelles.

Il y a aujourd'hui le temps des tribunaux et cours qui sont en harmonie avec le modèle de société que nous avons hérité de notre ouverture sur l'extérieur.

Le temps des MARL arrive c'est inéluctable.

Et ce 1er colloque international sur la médiation à Abidjan est la preuve que Thémis, la Déesse de la justice est favorable maintenant à cette évolution et crée les conditions pour qu'émerge une autre face de la justice plus feutrée, plus paisible, moins belliqueuse.

Nous l'avouons, à un moment où tout était très difficile, nous avons rêvé à haute voix, de locaux spacieux, de matériels de travail performants, de sessions de formations, de colloques, de loi sur la médiation. C'était alors des rêves inaccessibles.

Mais les rêves se réalisent toujours s'ils deviennent des projets constructifs, et s'ils sont nourris par une farouche volonté de réussir.

La CACI était dans cet état d'esprit, et c'est ainsi que comme par enchantement tout a commencé à se mettre en place grâce à deux (2) rencontres décisives.

La 1^{ère} avec l'Union Européenne au travers du PACIR qui nous a encouragé à développer la médiation, en nous aidant à former un embryon de médiateurs et à confectionner des outils de promotion de la médiation.

La 2^{ème} rencontre avec ICF (The Investment Climate Facility for Africa) avec qui nous avons signé un partenariat dont l'objet est de faire de la CACI un acteur actif dans la lutte pour l'amélioration du Climat des affaires.

Ce colloque est le résultat flamboyant de notre coopération avec ICF à qui nous disons infiniment merci pour tout ce qu'ils nous ont permis de réaliser.

Mais le plus inattendu et le plus merveilleux, véritable cerise sur le gâteau, a été la loi sur la médiation et c'est ce qui nous fait dire que le temps de la médiation comme mode privilégié de règlement de litiges est arrivé.

En effet par cette loi, la volonté au plus haut niveau d'asseoir ce mode de règlement de litige est désormais avérée. Ce n'est un secret pour personne, les Tribunaux et Cours croulent sous l'explosion du contentieux judiciaire et la vie des affaires est incompatible avec les procédures judiciaires interminables.

A ce jour, une des voies de sortie est d'encourager les opérateurs économiques à se tourner vers les voies alternatives et notamment la médiation.

C'est une mutation inéluctable pour améliorer le climat des affaires.

Le présent colloque est une tribune pour la promotion de la médiation en Côte d'Ivoire et les six (6) thèmes qui vont être traités par les spécialistes sont autant de forum d'informations de sensibilisations et de discussions. Mieux, les différents panels sont animés par des grands spécialistes de la médiation.





Monsieur Jean Louis LASCOUX et Madame Aicha SANGARE, représentant l'Ecole Professionnelle de la Médiation et la Négociation (EPMN) ;

Monsieur Joseph TIRADO, Avocat au barreau de Londres, représentant l'International BAR Association ;

Monsieur Sami HOUERBI, Avocat, représentant la Chambre de Commerce Internationale de Paris ;

Monsieur François KOMOIN, Président du Tribunal du Commerce d'Abidjan, Ancien Secrétaire général de la CACI ;

Madame Gisèle de BENOIT, Avocat au barreau de Genève ; Médiatrice Professionnelle

Monsieur Emmanuel Benjamin WALKER, Coordonateur National au Programme d'Appui au Commerce Régional – Bureau Afrique ;

Monsieur Antonio FERNANDES, Expert Consultant, Médiateur Professionnel ;

Monsieur Jean Yves GONTIER, Avocat, Expert International spécialisé en droit des contrats internationaux, Médiateur ;

Bienvenue en Côte d'Ivoire, et que votre séjour soit des plus productifs.

Enfin, nous sommes émus et honorés de recevoir à cette cérémonie, Monsieur le 1^{er} Ministre accompagné de ses Ministres du Commerce, de la Justice et du Budget, représenté ici par son Directeur de Cabinet.

Nous sommes honorés aussi par la présence de Monsieur le Président de la Cour Suprême.

C'est encore la preuve de l'intérêt que les MARL suscitent, et de l'espoir qu'ils représentent.

Monsieur le Président de la Cour Suprême, nous n'oublions pas que vous avez aidé la CACI à grandir, comme éminent membre du Comité Technique, notre organe de régulation, et comme brillant arbitre de la CACI.

Nous savons que vous serez toujours à nos côtés pour les défis à relever et que vous serez un des acteurs les plus actifs dans la mise en œuvre de la médiation judiciaire.

Nous pensons que cela devra être une de vos nombreuses missions.

Faites en sorte que la Justice étatique et les MARL cohabitent harmonieusement.

Monsieur le 1^{er} Ministre, combattant pour l'amélioration du climat des affaires, l'homme à l'origine des innombrables réformes initiées dans le cadre du DOING BUSINESS, l'homme de la loi sur la médiation judiciaire et conventionnelle, le voyageur infatigable à l'intérieur et hors de la Côte d'Ivoire pour la cause ivoirienne, nous vous remercions d'avoir sacrifié de votre temps pour être présent à notre cérémonie.

La CACI ; vous la connaissez depuis 1997 pour avoir installé le 1^{er} Président Monsieur AMON TANOHI Lambert à qui je rends ici un vibrant hommage.

Vous êtes venu pour voir et apprécier peut-être son évolution ?

Monsieur le 1^{er} Ministre, nous sommes là et bien là et comptons nous battre pour apporter notre contribution pour l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire.

Nous vous remercions vous et votre délégation pour cette marque d'intérêt et vous demandons de continuer à avoir une oreille attentive pour la CACI.

Nous ne saurions terminer notre intervention sans adresser des remerciements appuyés à nos partenaires, et à tous ceux qui ont pris une part active à l'organisation de cette cérémonie.

Merci pour votre attention



Monsieur TALL Yacouba

Président du Conseil d'Administration de la CACI



Cérémonie d'ouverture

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CÔTE D'IVOIRE (CCI-CÔTE D'IVOIRE)

Monsieur le Président de la Cour Suprême
Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l'Economie, des
Finances et Budget
Monsieur le Ministre de la Justice des Droits de l'Homme et des
Libertés Publiques, Garde des Sceaux,
Monsieur le Ministre du Commerce,
Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Bonne
Gouvernance,
Excellence, Messieurs les Ambassadeurs
Monsieur le Maire de la Commune du plateau
Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la CACI
Monsieur le Secrétaire Général de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage
Mesdames et Messieurs les Directeur Généraux, centraux et Chefs
de service
Mesdames et Messieurs Chefs d'entreprises et cadres dirigeants,
Distingués invités



Chers amis de la presse, et tout protocole accompli,

C'est avec un réel plaisir, que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du Colloque International sur la Médiation à Abidjan.

En notre qualité d'institution hôte, Qu'il nous soit permis, à la suite de notre prédécesseur, le maire AKOSSI BENDJO, dont la commune accueille cet événement, de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue.

Nous sommes particulièrement honorés et fiers de vous accueillir dans le cadre de ces journées de promotion dédiées à la médiation, qui constituent de notre point de vue, un des événements économiques majeurs de cette année 2015.

Les notions que sont la médiation, l'arbitrage ou la conciliation, participent indiscutablement au développement économique de notre pays. Elles sont non seulement un moyen d'amélioration du climat des affaires et concourent de ce fait au renforcement de la compétitivité des entreprises.

Malheureusement, elles demeurent encore peu ou mal connues du monde économique national, alors que les avantages qui en découlent, sont nombreux.

Pour mémoire, il faut savoir que la CACI, a été Officiellement créée en 1997 sous l'impulsion du Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'alors, notre cher aîné M. Seydou Elimane DIARRA. La création de cette instance par notre institution, répondait à une attente particulière du secteur privé, celle de disposer d'une alternative au système judiciaire classique, jugé désavantageux pour les entreprises, du fait de la rigidité de ses procédures.

Presque deux décennies plus tard et après une crise armée de plusieurs années, l'utilité de cet outil s'est vue consolidée, dans un environnement de relance et de croissance économique. La CACI est devenue au fil des ans, une illustration concrète de la mission d'appui aux entreprises de notre institution consulaire.

Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs,

Il est vrai que de nombreuses réformes structurelles ont amélioré de façon significative l'environnement national des affaires.

Aujourd'hui, notre ambition est de favoriser en Côte d'Ivoire un environnement juridique et judiciaire apte à sécuriser les investissements nationaux et étrangers. Cela tout en promouvant la stabilité des relations d'affaires, toute chose qui ne pourrait que renforcer l'attractivité de notre pays.

L'organisation de ce colloque international à Abidjan est une véritable opportunité pour la Côte d'Ivoire. L'occasion de ces assises permettra en effet d'informer, de sensibiliser, et de consolider la formation de nos



compétences nationales sur l'usage de la médiation.

Ce sera aussi et surtout une occasion unique, de réunir sur une même plateforme, des experts d'horizon multiples, spécialisés dans les modes alternatifs de règlement des litiges, afin partager des expériences multiples.

En outre, ce colloque, constituera un cadre approprié pour mener des réflexions approfondies, sur l'évolution de la législation en matière de médiation dans les pays francophones en général et en Côte d'Ivoire en particulier.

A ce propos, je voudrais profiter de la présence distinguée de Monsieur le Premier Ministre et de son Ministre en charge de la Justice, pour réitérer un plaidoyer de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, en faveur de l'instauration d'un cadre légal, institutionnalisant la médiation. Ce qui renforcerait assurément la capacité d'action des praticiens de la médiation.

Monsieur le Premier Ministre,

Avec votre permission, je souhaiterais m'adresser maintenant aux opérateurs économiques,

Mesdames et Messieurs, les chefs d'entreprises et cadres dirigeants,

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire a pensé, crée et développé la CACI, comme un outil au service de l'entreprise, pour répondre au besoin d'une alternative au système judiciaire classique.

Ce dernier, jugé complexe et long dans son fonctionnement, s'oppose aux aspirations des opérateurs économiques, à savoir la simplicité et la célérité dans le traitement de litiges.

Le rôle principal de la CACI, est de mettre à votre disposition des modes de règlement de litiges propres aux exigences de la vie économiques, afin de permettre aux différentes parties, de trouver des solutions consensuelles et satisfaisantes, en cas de différends.

Les solutions proposées aux parties sont bien plus rapides, moins onéreuses et elles ont la singularité de préserver vos relations commerciales.

Je vous invite donc à vous l'approprier, et à profiter de l'opportunité qui vous est offerte par ce colloque, pour apprécier l'importance de la médiation.

Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs

Je ne saurais clore cette intervention, sans adresser des remerciements soutenus, à toutes les personnes, toutes les entreprises qui ont accepté de répondre à notre invitation et nous gratifient de leur présence.

Particulièrement à tous nos panélistes, dont certains ont effectué de longs voyages, pour contribuer à la réussite de cet événement majeur pour notre pays.

Des remerciements singuliers, à vous, Monsieur le Premier Ministre, qui avez accepté d'assurer la présidence de cette manifestation, ainsi qu'à l'ensemble des officiels, qui la rehaussent de leur présence, malgré des agendas que nous savons chargés.

Monsieur le premier Ministre, nous pensons ne pas nous tromper, en interprétant votre présence comme un signal fort, nous encourageant dans la poursuite de nos efforts.

Enfin, je voudrais profiter de cette occasion, pour adresser de vives félicitations à Monsieur Yacouba TALL, Président du Conseil d'Administration, qui n'a ménagé aucun effort ces dernières années, pour consolider et valoriser les acquis de ses devanciers et donner à Notre CACI, la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui.

Je ne doute pas un seul instant, que les échanges qui meubleront ces journées, seront fort enrichissants.

Merci pour votre attention.

”

Monsieur Nicolas DJIBO
*Président de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Côte d'Ivoire*



Cérémonie d'ouverture

ALLOCUTION DU REPRESENTANT D'ICF (The Investment Climate Facility for Africa)

“

Excellence Monsieur Daniel Kablan Duncan, Premier Ministre du Gouvernement de Côte d'Ivoire,

Excellence Monsieur René Aphyng-Kouassi, Président de la Cour Suprême,

Honorables invités, en vos rangs et distinctions respectifs,

L'institution que je représente aujourd'hui s'appelle Investment Climate Facility for Africa, fondée en 2007 sur une initiative de l'Union Africaine, est un partenariat public-privé dont les principaux bailleurs sont la Banque Mondiale, « DFID (Anglais) », « la TFW (allemande) », le Royaume de Hollande, COCA-COLA, UNILEVER, Standard Bank, SASOL, et l'Afrique du Sud.

Notre mission principale est d'améliorer l'environnement des affaires en Afrique en levant les barrières administratives, légales et pécuniaires dans la justice commerciale, le droit des propriétés, le commerce transfrontalier, l'accès au crédit pour un secteur privé bon en Afrique.

A ce jour, ICF travaille directement avec 21 gouvernements et 3 institutions régionales dont l'OHADA que vous devez bien connaître ici, l'East African Community et le COMESA.

En somme, notre agenda de transformation pour l'Afrique touche 41 pays.

“Justice delayed, justice denied”, disent les Anglais but when commercial justice isn't delayed, the whole economy crawls.

Notre partenariat avec la CACI et la Chambre de Commerce de Côte d'Ivoire, notre porte d'entrée se porte très bien. Quelques petites difficultés en début de projet, aujourd'hui résorbées nous ont permis d'atteindre tous nos objectifs et de dépasser principalement ceux liés au renforcement des capacités et le Colloque International sur l'Arbitrage d'aujourd'hui en témoigne.

Nous repartirons satisfaits, souhaitons une bonne continuation à la CACI et à la Chambre de Commerce. Nous souhaitons également que la porte d'entrée permettra l'application de plusieurs autres projets à ICF pour nous permettre de travailler davantage avec le gouvernement ivoirien.

Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.

Que Dieu bénisse l'Afrique.

”

M. Hubert Hourizene
Représentant ICF



ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE DE CÔTE D'IVOIRE

“

Monsieur le Président de la Cour Suprême ;
Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques ;
Monsieur le Ministre du Commerce ;
Monsieur le Maire de la Commune du Plateau ;
Monsieur le Président de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire ;
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions Diplomatiques ;
Mesdames et Messieurs les Magistrats, Avocats et Spécialistes de la Médiation
Mesdames et Messieurs les représentants des Chambres Consulaires ;
Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprises ;
Honorables invités ;
Chers amis des Médias ;
Mesdames et Messieurs ;



Je suis heureux de présider ce Colloque international sur la Médiation organisé par la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI).

Au nom de Son Excellence Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, je salue chaleureusement les experts de la médiation venus de Belgique, du Canada, de France, de Suisse, nos experts nationaux de la médiation, les représentants d'organisations nationales et internationales, les chefs d'entreprises et tous les participants au présent colloque.

Je tiens aussi à saluer Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques et Monsieur le Ministre du Commerce, autorités de tutelles de la CACI, pour avoir œuvré à la tenue de cette rencontre.

J'adresse à Monsieur Yacouba Tall, Président de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI), mes félicitations pour l'initiative heureuse prise d'organiser ce colloque international.

Je salue, enfin, tous les spécialistes de la Médiation qui ont effectué le déplacement à Abidjan, avec une mention spéciale aux partenaires internationaux de ce colloque que sont :

- l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (EPMN) ;
- la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (CPMN) ;
- The Investment Climate facility for Africa (ICF)

Honorables participants,
Mesdames et Messieurs,

J'ai noté avec grand intérêt que ce colloque vise à élargir la compréhension et l'utilisation de la Médiation comme méthode alternative de résolution des litiges, non seulement dans notre pays, mais aussi en Afrique occidentale francophone.

Le Gouvernement ivoirien s'inscrit parfaitement dans cette vision.

En effet, à côté des juridictions étatiques, il est important de développer des modes alternatifs de règlement des litiges comme la Médiation et l'Arbitrage, qui constituent des moyens de garantir la sécurité juridique.

Concernant l'Arbitrage, le traité OHADA a donné le ton, puisque les Etats membres se sont dotés en 1999, d'une législation uniforme sur l'arbitrage ; il s'agit de l'acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage qui est en voie de développement.

La Côte d'Ivoire n'était pas demeurée en reste. C'est en 1993 qu'à la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie, le Gouvernement a inclus la CACI dans le plan d'action global d'amélioration de la Justice, en l'inscrivant dans le cadre général du programme de développement du secteur privé. Je suis heureux de dire que la cérémonie solennelle d'installation de la CACI s'est tenue le 12 août 1997.



Cérémonie d'ouverture

Le Président de la CACI alors était, sauf erreur de ma part, notre Doyen, le Ministre Lambert Amon Tanoh. Et cette cérémonie s'était déroulée en présence de votre serviteur, Monsieur Daniel Kablan Duncan alors Premier Ministre.

Pour en revenir spécifiquement à la Médiation, et pour reprendre la définition qui en a déjà été donnée par les spécialistes : « la médiation est un mode alternatif de règlement des litiges par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, tentent de résoudre leur différend, par elles-mêmes et de manière satisfaisante pour chacune d'entre elles, avec l'aide d'un tiers neutre, impartial et indépendant, formé aux techniques de médiation, "le Médiateur" ».

Les opérateurs économiques, en particulier, sont très intéressés par la Médiation comme moyen de règlement des différends qui surviennent à l'occasion de leurs transactions.

Pour un pays comme la Côte d'Ivoire dont l'une des ambitions, clairement traduite par le Chef de l'Etat, est de faire du secteur privé le moteur de la croissance économique, cette ambition ne peut se réaliser qu'à travers un environnement des affaires qui assure la transparence et la sécurité juridique des transactions.

C'est ainsi que, à l'initiative du Chef de l'Etat, S.E.M Alassane OUATTARA et du Gouvernement, l'Assemblée Nationale ivoirienne a adopté, le 20 juin 2014, une loi relative à la Médiation judiciaire et conventionnelle.

Le Conseil des Ministres du 9 avril 2014, qui avait adopté auparavant le projet de loi, avait relevé les qualités de la médiation, en précisant, notamment, que la médiation est une procédure reconnue au niveau international avec des avantages certains, notamment, la rapidité, l'efficacité, la confidentialité, la pérennisation des relations contractuelles et la responsabilisation des acteurs.

L'introduction de la médiation dans le dispositif législatif en vigueur dans notre pays, à côté de l'arbitrage et des Tribunaux de Commerce, devrait permettre le développement de ces procédures et rapprocher la Justice des aspirations des justiciables, en privilégiant tant que faire se peut, la voie du règlement amiable des différends.

Honorables participants,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais aussi préciser que cette loi sur la Médiation est le résultat d'une coopération très fructueuse entre l'International Trade Center (ITC) et la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI), dans le cadre du Programme d'Appui au Commerce et à l'Intégration régionale (PACIR), financé par l'Union Européenne.

Il est vrai que la médiation, mode de règlement amiable des litiges, n'a pas encore été prise en compte par le traité OHADA. Mais l'Etat Ivoirien a jugé nécessaire d'en créer le cadre juridique et de faire entrer cette procédure dans notre code de procédure.

L'introduction de la Médiation dans notre ordre juridictionnel est donc toute récente.

Associé à l'Arbitrage, la Médiation fait entrer notre pays dans une nouvelle ère en ce qui concerne le règlement des litiges, et place désormais notre pays à la pointe de l'excellence en matière d'encadrement des litiges commerciaux.

M. Jean-François Bourque, Conseiller principal en droit des affaires et arbitrage au sein de l'International Trade Centre (ITC), a pu ainsi dire que l'envergure des nouvelles dispositions ivoiriennes sur la Médiation fait d'elle l'une des plus modernes au monde.

Honorables participants,

Mesdames et Messieurs,

L'Etat ayant donc joué son rôle en traçant le cadre juridique et institutionnel, il reste à présent à développer une stratégie vigoureuse de promotion de la Médiation.

Nous souhaitons que, de plus en plus, l'on sorte du « Tout procès » pour entrer dans une ère où le règlement amiable sera de plus en plus privilégié.

La balle est dans le camp des magistrats qui doivent « reformater » les habitudes des justiciables avec la médiation judiciaire.

Elle est aussi dans le camp de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire qui doit promouvoir la Médiation conventionnelle, et faire entrer les MARL dans les mœurs des ivoiriens.

C'est, je crois, dans ce sens qu'elle, la CACI, a décidé d'organiser ce colloque international au cours duquel des spécialistes internationaux de haut niveau et acteurs rompus aux médiations internationales complexes, partageront avec les participants leurs expériences, pour apporter leur contribution à l'évolution de la médiation en Côte d'Ivoire.

Nous nous en félicitons !

Honorables participants,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais, pour terminer, exhorter l'ensemble des participants à s'impliquer fortement dans la conduite des travaux de ce colloque dont nous attendons les conclusions avec grand intérêt.

C'est donc en souhaitant plein succès à vos travaux, que je déclare ouvert le colloque international sur la médiation à Abidjan.

Je vous remercie de votre aimable attention.

”

Monsieur Daniel KABLAN DUNCAN

Premier Ministre de Côte d'Ivoire



Son Excellence Monsieur le 1^{er} Ministre **Daniel KABLAN DUNCAN**
entouré des officiels à la fin de la cérémonie d'ouverture



Une assemblée attentive pendant les communications

An aerial photograph of a coastal city, likely Singapore, featuring a large bridge pier in the foreground, a circular interchange, and a dense urban area with various buildings and green spaces. The sky is blue with scattered white clouds.

II Communications



Son Excellence Monsieur le 1^{er} Ministre saluant les panelistes du premier Colloque International sur la Médiation

THEME 1: INTRODUCTION A LA MEDIATION

Qu'est-ce que la médiation, comment cela fonctionne et quand y recourir



Premier intervenant

Définitions générales

Merci au Président Yacouba Tall, de la CACI, d'avoir cette motivation extraordinaire qui lui a permis de monter cet événement avec tous ses partenaires. Il a le projet de faire de l'organisation dédiée à l'arbitrage commerciale la première structure Africaine pour la médiation. La CACI pourrait bien devenir la Chambre d'Arbitrage et de Médiation de l'Afrique de l'Ouest. Je suis heureux de rencontrer sur ce continent autant de volontés, autant de pionniers de la médiation. Je vous propose une approche de la médiation, la médiation professionnelle, porteuse aussi d'un projet qui concerne l'ensemble de la société civile, avec un nouveau droit, le droit à la médiation, que je vais présenter tout au long de mon propos et définir clairement en conclusion de mon intervention.

D'abord, pour situer la médiation dans son contexte historique, il convient de rappeler que la médiation est d'abord une instrumentation politique, soit un système de discussion consensuelle utilisé par les dirigeants. C'était d'abord politique. On retrouve des accords de médiation dans l'Histoire. Le plus marquant est certainement l'acte de médiation qui a permis la paix en Suisse, à l'époque où le climat révolutionnaire en Europe poussait à des violences fratricides. Napoléon a laissé son nom à cet acte, appelé Acte de médiation de 1803. Déjà, à cette époque, la médiation visait à faire changer les positions des personnes pour leur permettre de considérer autrement leurs intérêts.

Les Etats unis ont mis en place plus tard un autre système de médiation, fondé sur les intérêts. Selon cette conception, tout est négociable. Mais on en remarque les limites aussi.

Ainsi, il existe schématiquement deux types de médiation : une médiation qui fait discuter sur les



Monsieur Jean Louis Lascoux
Directeur de la Chambre
Professionnelle de la Médiation
et de la Négociation de Bordeaux,
Médiateur expert

positions, et les fait évoluer ; et une médiation de type négociation qui fonctionne dès lors où les personnes sont prêtes à concilier.

Pour chacun, voici des définitions essentielles :

Négociation

Les parties sont disposées à discuter. La négociation est applicable dans les situations où la transaction peut se faire. La dimension technique du différend est identifiée ou un expert peut aider à mieux dissocier les choses pour que les parties trouvent un accord le moins insatisfaisant pour chacune d'elles, voire le plus satisfaisant.

Conciliation

La négociation est en toile de fond. Toutefois, la conciliation repose sur le droit. Le conciliateur est en position de proposer. Il est souvent un expert du domaine du différend ou il détient sa posture de l'autorité du juge. Soit c'est un juge, soit c'est un délégué du juge. Le paradigme est juridico-judiciaire

Arbitrage

L'arbitre impose la décision qui a pour but, dans un contexte de justice privatisée, de trancher le litige, sur des principes d'équité et de plus en plus en conformité avec des règles de droit spécifique à l'arbitrage, rappelant aussi celles de l'environnement judiciaire.

Médiation

La médiation lorsqu'elle est professionnelle est liée à la promotion de la qualité relationnelle. Le tiers médiateur anime une « inimaginable discussion » qui consiste à faire évoluer les positions des parties. C'est au regard des positions que les intérêts sont considérés. C'est donc en faisant évoluer les positions que l'on peut conduire à la résolution d'un différend.

Qu'est-ce que le droit à la médiation ?

Le droit à la médiation est associé à la médiation professionnelle. Il repose sur des principes fondamentaux tels que celui de la déclaration des droits humains : tous les humains naissent libres... Mais il s'agit pour les Etats de savoir comment entretenir cette liberté plutôt que de la museler. Lorsque la réponse est judiciaire, elle place les citoyens sous tutelle, la tutelle de celui dont la fonction consiste à trancher le différend, en cherchant le droit et l'équité. C'est une mise sous tutelle. La démarche du droit à la médiation consiste à déjuridiciser les relations devenues conflictuelles et exposées au recours à des tiers. La médiation consiste à déjudiciariser.

La médiation est une discipline à part, et à part entière. Il convient de considérer la médiation comme une instrumentation au service de la société civile, qui permet de se sortir des habitudes finalement récentes de recours à un système qui rencontre ses limites : l'environnement juridique et judiciaire. Le principe est de permettre aux parties de recourir à un tiers qui leur permet de sortir du différend survenu dans leurs relations d'affaires ou dans leurs relations plus personnelles. Souvent, la dégradation des relations d'affaires est devenue une affaire très personnelle. C'est là que la médiation professionnelle devient un moyen d'aide à la décision des parties par elles-mêmes, par l'extension de l'exercice de leur libre arbitre. Le principe de la médiation est le suivant : lorsqu'on engage une procédure judiciaire, on va pour se soumettre à la décision d'un tiers. Si quelqu'un nous impose une action en justice, il nous impose sa servitude. Comment se fait-il que le plus servile des protagonistes d'un différend puisse être gagnant sur le choix du mode de règlement ? La libre décision doit être encouragée, pas le contraire. L'Etat a ce devoir d'aider chacun à sortir de ses habitudes d'affrontement, comme il a le devoir de promouvoir l'éducation. La médiation est un prolongement de l'éducation, fondé sur l'altérité. Le système judiciaire est par définition privatif de la liberté de décision. A contrario, lorsqu'on s'engage dans



un processus de médiation, l'objectif est de permettre aux personnes de prendre elles-mêmes la décision quant à leur accord. Dans les deux cas, le rôle des tiers est très différent. En procédure judiciaire, il est privatif de l'expression et de la décision ; en processus de médiation, il tend à être protecteur de l'expression et de la prise de décision. Ainsi la médiation, si elle est conduite de manière professionnelle, est une extension de la liberté de décision.

Contraindre une personne à aller en justice est donc une double atteinte à la liberté : le plaignant s'engage dans une voie privative pour lui et pour l'autre. C'est contraire au principe constitutionnel de liberté. Il convient donc de reconnaître que l'exercice du droit à la médiation est une mesure protectrice de la liberté de décision. Rendre la médiation obligatoire consiste à étendre l'exercice de la liberté. Il s'agit de faire reconnaître un nouveau droit, un droit inaliénable. Il s'agit de mettre un terme à l'héritage de la féodalité, et de poursuivre l'oeuvre révolutionnaire des Lumières en donnant à la Société le devoir d'apporter à chacun les moyens de toujours mieux vivre sa propre liberté.

Le principe du droit à la médiation renforce donc la liberté des parties. La médiation issue de ce droit vient aussi renforcer la paix sociale et la sécurité publique.



Madame Aïcha Sangaré
Directrice de l'Ecole
professionnelle de la médiation
et de la négociation de Bord eaux,
médiateur certifiée.

Deuxième intervenant

Je voudrais vous remercier pour l'accueil, remercier TALL Yacouba de nous avoir reçu. Je suis très fière de pouvoir apporter cette nouvelle expertise qui est la médiation professionnelle en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine bien sûr. Bien évidemment, Jean Louis, je vous remercie aussi d'ailleurs d'avoir présenté le concept de la médiation professionnelle. Nous présentons la médiation professionnelle qui aujourd'hui est une discipline à part entière, c'est ce que nous avons toujours expliqué et nous avons profité depuis 15 ans en tous cas pour assoir un nouveau métier, une nouvelle expertise. Il est très important d'abord de s'approprier la culture bien évidemment, puisqu'on ne devient pas médiateur du jour au lendemain. Il y'a une manière de s'approprier la médiation

qui est aujourd'hui dans les affaires, un outil supplémentaire pour permettre la pérennisation des accords entre les personnes. Jean Louis a présenté l'état d'esprit de la médiation, bien évidemment, c'est le même état d'esprit dans les affaires.

Vous arriverez à faire évoluer vos entreprises, à les développer dans la mesure où vous intégrerez la qualité relationnelle. Evidemment, ça sera un peu réducteur d'enfermer la médiation dans le traitement des conflits, d'ailleurs nous parlons de résolution et de gestion des conflits, ça été assez répandu.

Le médiateur professionnel, profession que nous avons mis en place depuis 15 ans, est un expert en matière relationnelle.

Nous avons défini et démonté la mécanique du conflit. Il y'a différentes composantes dans le conflit, mais ce qui est intéressant, c'est d'élargir le champ d'action du médiateur en travaillant sur la relation et donc bien sûr d'intervenir sur la prévention.

La qualité relationnelle, s'est intégrer dans les entreprises, une forme de relation, mais une forme de relation entre les personnes aussi, ce qui garantit la pérennité des affaires, parce que dans les affaires, il y a un intérêt économique, mais il est évident qu'avant même de parler d'intérêt économique, c'est la relation entre les personnes qui choisissent de travailler sur des projets, et il est important d'intégrer cette notion de qualité relationnelle.

On n'invente pas la médiation. Nous avons développé la médiation professionnelle en France



depuis, et il y a certainement une volonté d'en faire une activité ; Jean Louis l'a présenté, en faire une activité mais pas pour des personnes à la retraite. Nous avons été assez vigilants et assez exigeants sur la question, c'est la raison pour laquelle, nous avons créé la profession depuis 15 ans, nous avons créé un code d'éthique et de déontologie de la profession, nous avons créé une chambre syndicale professionnelle, parce qu'il est évident qu'un métier qui se développe, il faut qu'il soit structuré, et nous aussi créer le réseau des médiateurs professionnels.

La médiation aujourd'hui est une discipline à part entière, un métier à part entière ; le médiateur peut intervenir dans tous les secteurs d'activités. Evidemment, il faut se former ; j'ai eu quelques disciplines qui concernent tous les métiers. Il ya le monde judiciaire ; nous apportons une expertise au monde judiciaire ; il faut faciliter et donner la possibilité aux personnes de pouvoir réfléchir à la situation dans laquelle elles se trouvent, et ce n'est pas forcément en entrant dans un mode d'adversité qu'elles pourront en tout cas, de manière sereine réfléchir à des solutions qui soient satisfaisantes pour elles. Cela est valable pour le monde judiciaire, mais également pour d'autres professions notamment libérales.

Le monde de l'entreprise est directement concerné, il y va de l'émergence même de la Côte d'Ivoire, et je suis vraiment très attachée au fait que la Côte d'Ivoire devienne un exemple en tout cas dans ce secteur là et dans cette discipline là, ce qui va garantir d'ailleurs le développement du pays, dans de meilleures conditions, parce que cela passe aussi par le développement des entreprises.

J'ai un message assez important à faire passer aux chefs d'entreprises. Le développement des entreprises passe aussi par le développement des hommes, et ça c'est très important de l'intégrer ; et donc il s'agit effectivement de continuer et d'avancer sur cette réflexion qu'il peut avoir à l'intérieur de ces entreprises concernant les relations entre les personnes.

La richesse d'une entreprise, ce sont les hommes, qui apportent aussi une richesse ; et donc nous seront amenés à réfléchir aussi à d'autres formes de gestion du personnel en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, la médiation professionnelle est là pour nous apporter des outils par rapport cela.

Bien entendu, les personnes aujourd'hui qui souhaiteraient devenir médiateurs doivent apprendre les méthodes d'intervention. Le médiateur est un professionnel, il a toute sa place et d'ailleurs, il intervient sur la partie aujourd'hui qui n'a jamais été traitée, qui est la partie émotionnelle. S'il n'y a pas de problème émotionnel entre les personnes, il n'y aura pas de problème juridique, il n'y aura pas de problème technique par rapport aux différentes situations. Donc nous intervenons spécifiquement sur la partie émotionnelle des situations. C'est la raison pour laquelle nous sommes complémentaires. Et aujourd'hui, en réalité la médiation professionnelle est une perspective d'évolution, une mutation de l'activité des avocats et de certaines professions ; les auxiliaires de justice. Nous pouvons permettre au monde judiciaire de pouvoir accompagner les organisations et les personnes de manière beaucoup plus efficace que ce qui se fait aujourd'hui. D'ailleurs, s'il y a cette volonté de développer les modes de règlement à l'amiable, c'est parce qu'il y a un besoin, et ce besoin est centré sur les personnes et non pas forcément sur les intérêts, mais les personnes.

Je me tiens à votre disposition, mais il ya des personnes intéressées à la médiation professionnelle donc nous avons effectivement des notaires qui se sont intéressés, qui se forment, puis que notre école que je dirige prépare à un certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Ce certificat d'aptitude à la profession de médiateur permet d'exercer en tant que médiateur judiciaire, mais il se fait aussi beaucoup de médiations conventionnelles. Cela veut dire que les médiateurs s'installent à leur compte, et ont des cabinets. Evidemment, il y a un code d'éthique, on ne fait pas n'importe quoi. Je compte beaucoup sur la CACI, et en tant que partenaire, nous accompagnerons ce projet jusqu'au bout. Et je suis très confiante.

Il y a une notion très importante, c'est de garantir l'indépendance. Ce que je trouve intéressant, c'est que la CACI malgré le fait qu'elle a été mise en place par des instances sera très attachée

au caractère d'indépendance, s'il n'y a pas d'indépendance en médiation, on ne parle pas de médiation. Donc il est important de pouvoir mettre en place un organisme qui garantisse cette indépendance, de manière à apporter la confiance aux personnes.

Sans confiance on ne fait rien évidemment, et la non confiance induit ensuite d'autres problématiques, donc le conflit. Il est important que la CACI aussi puisse avoir une marge d'indépendance car elle est là d'ailleurs pour soutenir toutes les entreprises. Il faut que les dirigeants aient confiance aussi en cet organisme, qui sera garant des règles d'éthique et de déontologie de la médiation professionnelle.

Il y a des documents qui seront mis à votre disposition. Ce cursus de formation se fait en France dans différentes villes, mais nous avons émis le projet, et c'est en cours, de faire des groupes de formation à Abidjan, ce qui évitera aux personnes de se déplacer, puisqu'on a un cursus organisé en sept sessions de deux jours, donc il faudrait se déplacer plusieurs fois.

Vous pouvez éventuellement vous rapprocher de Joslyne Akeh Mensah, notaire à Abidjan et de Madame Diakité Coulibaly Edith, également notaire à Abidjan, qui sont en cours de formation à l'école, et également de Yannick Daugauh Kouassi, notaire à Abidjan, délégué géographique Côte d'Ivoire de notre organisation professionnelle syndicale. Ils pourront vous donner des éléments complémentaires, et évidemment, vous aurez des documents à votre disposition, et on aura l'occasion d'en reparler.

Mais qui dit médiateur, dit formation.

Je vous remercie.



THEME 2: L'IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT CULTUREL DANS LA MEDIATION

Quelles divergences entre les approches anglo-saxonnes et les approches francophones



Premier intervenant

Je voudrais vous dire que je n'ai rien préparé, et donc, notre échange va être fondé sur ma réflexion à voix haute. Un échange avec mon confrère et collègue, Avocat au barreau de Londres, et vous-même. Je vous invite à un débat d'idées, échanger et partager votre expérience.

J'ai écouté attentivement les débats depuis ce matin et j'étais un peu étonné de voir que finalement on parlait de médiation sans réellement avoir pris le temps de planter le décor et dire réellement de quoi on parlait.

La médiation occidentale moderne, est apparue il y a environ une quarantaine d'années aux USA et en Grande Bretagne, puis ensuite dans un second temps en France, et pour une raison bien particulière, puisqu'on s'est rendu compte dans certains grands cabinets anglo-saxons à l'époque que certaines décisions justice, certaines décisions qui étaient juridiquement fondées, c'est-à-dire des parties pouvaient avoir raison en droit, ne donnaient pas une entière satisfaction dans les faits ; et surtout ne permettaient pas de préserver le lien existant entre les parties, et de poursuivre le business.

Donc on s'est rendu compte qu'il y avait d'un côté une contradiction entre le droit, le droit pur tel qu'il émane des tribunaux et la réalité des affaires. Et comme pour les anglo-saxons, « time is money », il était supposé à l'époque qu'on pouvait créer un certain nombre de modes alternatifs pour régler les différends, et que finalement la justice étatique serait tout à fait adaptée mais pour un certain type de procès.

On peut définir la médiation par une citation du 1er Président la Cour de Cassation française, Guy Canivet qui disait : « la médiation est une conception moderne de la justice évolutive, conception pragmatique, privée, qui renvoie à une justice qui facilite la négociation, qui prend en compte aussi l'exécution de la décision et surtout qui ménage les relations futures entre les



Monsieur Jean Yves Gontier

Avocat, professeur de droit à Sciences po
Médiateur,
Consultant du gouvernement américain

parties et qui préserve le tissu social » ; simplement pour dire un mot sur la médiation, puisque l'objet de notre échange est l'impact culturel des différentes sociétés modernes qui oppose les pays globalement de common law, aux pays de civil law.

Mais c'est utile de dire deux mots sur la médiation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, qui est fondée sur un certain nombre de principes fondamentaux : la liberté des parties.

Dans la médiation, les parties sont libres, totalement libres ; c'est la justice privée.

La médiation peut se tenir ici dans cette salle, dans un centre de médiation, n'importe où. Mais il faut un médiateur, que ce médiateur soit compétent. On ne demande pas au médiateur de trancher le litige au fond, on ne s'inscrit pas dans cette logique là, il ne s'agit pas de dire que cette partie la a raison, juridiquement raison, et la partie B a juridiquement tort. On sort de cette logique, on sort de la logique « qui a tort » pour entrer dans une logique d'un ordre différent, qui est celle du constat d'un conflit, d'un échec de la relation d'affaires. Il y a une seule chose sur laquelle les parties s'entendent, du moins c'est le travail du médiateur ; c'est arriver à faire comprendre aux parties que c'est dans leur intérêt à toutes les deux de surmonter ce conflit, d'oublier qui a raison et qui a tort, mais de s'entendre sur le fait de mettre fin au conflit. Donc, on quitte une logique, celle de « j'ai raison ou j'ai tort », pour se placer dans une logique d'un ordre différent, qui est celle où on veut mettre fin au conflit, et où on veut poursuivre le business.

J'adore la médiation car ça correspond à ma propre vision, à ma conception du droit qui est là pour favoriser le business, pour optimiser le business et non pour freiner la vie des affaires. Il est là pour accompagner la dynamique d'un continent en développement, la dynamique d'une économie émergente ; le droit est là pour encourager, inciter, mais pas pour bloquer.

La médiation est absolument formidable parce qu'en quelques semaines, en pratique quelques mois, mais souvent en quelque jours ou même quelques heures, on peut mettre fin à un différend qui a des enjeux financiers très importants, parce qu'un médiateur a su trouver les mots justes, le ton juste et avoir une autorité pour dire aux parties, « alors écoutez maintenant vous vous réunissez autour de la table, je vous laisse ½ heure, vous trouvez une solution sinon vous repartez chacun chez vous et vous ne faites plus d'affaires ensemble ». C'est aussi ça la médiation.

C'est un mode extrêmement flexible, extrêmement souple où les parties sont libres et qui sort de la logique du procès qui est long, s'éternise, où il y a beaucoup d'incertitudes. L'avenir de la décision relève des parties elles-mêmes, le juge ne s'en mêle pas. Qui peut aller devant le juge et être sûr à cent pour cent de gagner. Les très hauts éminents magistrats et les confrères avocats ici, qui peut lever la main et affirmer qu'il va aller devant la justice et obtenir gain de cause, personne.

Dans la médiation, la solution émane des parties elles-mêmes. Mais elle n'émane pas sur le fond du litige, mais sur le fait qu'on se met d'accord pour passer à autre chose et poursuivre le business. Bien sûr, cela suppose évidemment la bonne foi des parties et, ça, c'est le rôle du médiateur d'y veiller.

Mais c'est qui le médiateur commercial ?

C'est d'abord un tiers, qui doit être impartial, qualifié, compétent, mais qui n'a pas de pouvoir de décision. Il ne rend pas une décision de justice, car on ne tranche pas le litige en droit ; il ne s'agit pas de dire qui a raison, et qui a tort, mais d'être d'accord pour mettre fin au conflit et poursuivre les affaires. Cette formule à mon avis résume l'esprit de la médiation.

Le conflit, bloque finalement la parole entre les parties, le dialogue est rompu, la communication ne passe pas ou ne passe plus réellement bien ; et là où le conflit judiciaire avait confisqué la parole aux parties, la médiation est là pour la rendre. Le médiateur rend la parole aux parties, et c'est à travers cet échange, ce dialogue qu'un accord, finalement une issue favorable peut être trouvé.

La médiation a ce pouvoir extraordinaire de transformer une situation négative de conflit potentiellement judiciaire en une situation positive. Et ce pouvoir de transformer le négatif en positif est absolument exceptionnel, parce que c'est flexible, c'est souple, c'est rapide, ça ne



coûte pas cher, ça émane des parties et ça permet de préserver le business et l'économie. Et elle est choisie par les parties elles-mêmes, donc il n'y a pas de litige possible sur la notion de la personne qui va aider au règlement du différend.

Quelques exemples de médiateurs commerciaux, des gens avec lesquels je travaille habituellement.

Le professeur Georges Bermann qui est une star de l'arbitrage international, avec qui j'ai grand plaisir à bâtir le centre d'arbitrage à Djibouti, directeur du centre d'arbitrage et de médiation de l'université de Columbia, à New-York, que mon collègue Joseph connaît très bien.

Mais les médiateurs commerciaux sont très souvent des gens qui sont formés, qui ont suivi une formation particulière. Des gens qui ont une certaine autorité c'est-à-dire des gens qui peuvent dire aux parties « alors maintenant je vous laisse une heure. Vous vous mettez d'accord sur votre différend, sinon vous rentrez chacun chez vous et c'est la fin de votre relation d'affaires ». Donc ce sont des gens qui ont un certain poids, économique, financier et une autorité politique.

Je travaille beaucoup aussi avec un médiateur, il s'appelle Ian Bassin, ancien conseiller du président Obama et actuel conseiller du maire de New-York, qui intervient sur certaines médiations commerciales ou civiles, parce qu'il a l'autorité, la légitimité, le recul et l'expérience pour arriver à dire aux parties « écoutez maintenant il faut trouver une solution à votre différend et je vous laisse un temps limite » ; il a ce poids, sa parole a ce poids et c'est très important en médiation.

Pour les intérêts et les avantages de la médiation, vous les avez perçus depuis le début de ce colloque.

La médiation est plus rapide si l'on s'inscrit dans une comparaison avec le procès judiciaire. Quelques mois, quelques semaines voire quelques jours, un litige peut être solutionné très rapidement.

Elle est plus économique puisqu'elle est plus rapide.

Elle est totalement confidentielle, c'est pourquoi c'est assez compliqué de parler de jurisprudence en matière de médiation puisqu'on y a pas accès, sauf ce sur quoi les parties veulent bien communiquer.

Enfin, le gros avantage dans la médiation, c'est qu'elle préserve l'avenir, le futur ; elle préserve les relations économiques entre les parties, et donc l'économie d'un pays. C'est pourquoi, pour un ordre juridique, pour un pays, c'est très important.

Au final, l'expérience montre qu'avec le recul, en moyenne dans les pays de common law, et dans les pays de civil law, 80% des affaires portant médiation aboutissent à des accords qui sont exécutés sans difficultés.

Lorsqu'une décision de justice est rendue, l'on sait qu'il est très difficile d'obtenir l'exécution d'une décision de justice.

Pardonnez-moi la longueur de mon propos mais quand je prends la parole en général, c'est bien de m'interrompre. Et je vous propose maintenant que nous ayons l'approche et un échange avec mon confrère anglais sur les différences et les interactions entre les systèmes de common law et le système de civil law.

Nous verrons maintenant quel est l'impact de l'environnement culturel sur les différents systèmes juridiques de droit continental, c'est ce qu'on appelle les pays de civil law tels que la France, l'Allemagne, l'Italie, et les pays de tradition beaucoup plus moderne dits de common law, les USA et le Royaume-Uni.

J'ai beaucoup trop parlé et je m'en excuse, je vais donc vous passer la parole pour cette approche comparative.

Merci



Monsieur Joseph Tirado

Avocat au barreau de Londres,
co-directeur au cabinet Winston &
Strawn
Co-directeur du comité de
médiation à
International Bar Association - IBA

Deuxième intervenant

Thank you for your indulgence.

Thank you to Jean-Yves for this keynote presentation that is fairly concise.

I think he sets the scene very well.

I promise to be as concise as he; because he has gathered many of the points I want to talk and also because lunch is waiting for us. So before moving to the cultural question, because in some ways I really don't think there is such a distinction. I notice that the parties on this basis have access to a wide range of regulations of options to overcome the conflict between them.

I'm glad that Jean-Yves made reference to a very important number. He referred to the 80% of cases that are settled in court and have to be reinforced, executed.

I think as I said the number is 80 %.

Of course, we come from our cultural background element.

I would like to share with you a case I had to deal with it a few years

ago that illustrates this point.

I currently work for a US company, but at the time, I worked for another US company. An American client of ours made a transaction in Europe which started very well. The dispute arises after the transaction tax liabilities.

My client, the American was against an English company. This Texan firm was very experienced in international mediation. But after two years of litigation, they got no way. They agreed to mediation in London. You may say, but what is the problem on that?

I really choose my words carefully when I say they had certain paranoia about coming to London. And despite the anglophone background between them, they were very fearful coming to London because they don't believe they could get a fair settlement in London.

Of course I point the note, there is getting no audience. It is not a trial. It is mediation.

They were so reluctant about coming to London.

They wanted me to represent them in the mediation.

Of course, they didn't choose me because I'm the best, but because I have an English accent. In short, I arrive at the key point of the story. At that time, we had one of the top 3 mediators, it's a former partner superbly qualified in international mediation. I would say after 3 minutes of mediation, he tried to put everyone at ease, and he made a joke about Americans who were my clients, and they did not find it at all funny. So in five minutes mediation, they were about to leave the room, but fortunately, they didn't. The lesson to be learned from this story is that these are very sophisticated parties and this mediator was very experienced, but he made a very important cultural mistake.

I thank you.

Je vous remercie pour votre indulgence. Je remercie Jean Yves pour cette présentation liminaire qui est assez concise. Au fond je crois qu'il a déjà planté le décor de ce dont nous allons parler. Je promets aussi de suivre son exemple et d'être aussi concis que lui ; parce qu'il a déjà touché à beaucoup de choses dont je veux parler et mais aussi parce que le déjeuner attend.

Donc avant de passer à la question culturelle, parce que d'une certaine façon je ne pense pas vraiment qu'il y ait une telle distinction. Les parties sur cette base là, ont accès à une large gamme d'options de règlements pour surmonter le conflit qui les oppose.

Je suis content du fait que Jean Yves ait fait référence à un nombre très important. Il a parlé de 80% des cas qui sont réglés en justice et dont les décisions exécutées.

Nous sommes tous le fruit de notre passé, et l'élément culturel peut paraître trop simpliste à expliquer. Je voudrais vous faire part d'un cas que j'ai eu à gérer il y a quelques années, et qui à mon avis illustre ce point.

Présentement je travaille pour une entreprise américaine, mais au moment des faits, je travaillais

pour une autre entreprise américaine. L'un de nos clients américains a effectué une transaction importante en Europe qui s'est bien passée. Le litige est survenu au niveau des responsabilités fiscales après la transaction.

Et donc mon client américain était opposé à une entreprise anglaise. Cette entreprise texane était très expérimentée en matière de médiation internationale. Mais après deux ans de litige et n'arrivant pas à trouver un accord, les parties ont accepté que la médiation se fasse à Londres. Vous me direz mais quel est donc le problème à ce niveau ? Je pèse bien mes mots ; elles avaient une certaine paranoïa du fait de venir à Londres. Et en dépit de la relation anglo-saxonne qui les lie, elles étaient très réticentes à venir à Londres parce qu'elles ne pensaient pouvoir avoir un règlement juste à Londres, comme une audience en quelque sorte. Mais il faut que je le souligne déjà, il n'y a pas d'audience, ce n'est pas un procès. C'est une médiation.

Elles le savaient, et moi également. Mais, elles étaient toujours réticentes à venir à Londres. C'est là j'ai dû intervenir parce qu'elles ont souhaité que je les représente dans la médiation.

Je pense qu'elles ne m'ont pas choisi parce que je suis le meilleur, mais parce que j'ai un accent anglais. Bref, j'arrive au point clé de l'histoire. En ce moment là nous avions l'un des trois plus grands médiateurs à Londres. Il était partenaire avec l'un des grands cabinets de droit international. C'est une personne qui est qualifiée pour conduire une médiation internationale. Mais après environ trois minutes de médiation, il a essayé de mettre tout le monde à l'aise, et il a fait une blague sur les américains qui étaient mes clients, et ils ne l'ont pas trouvé du tout drôle. Et donc en cinq minutes de médiation, ils étaient sur le point quitter la salle, mais heureusement ils ne l'ont pas fait. Et donc la médiation a pu avancer jusqu'à la fin.

La leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que ce sont des parties très sophistiquées, et ce médiateur était très expérimenté, mais il a fait une erreur culturelle très importante.

Je vous remercie.



THEME 3: LA MEDIATION EN MATIERE COMMERCIALE

Quel intérêt et quel impact sur l'environnement des affaires



Premier intervenant

Mesdames, Messieurs, Bonjour, je vous remercie pour votre invitation à ce colloque. Je suis Antonio FERNANDES, je suis médiateur professionnel membres du conseil d'administration de la Chambre professionnelle de la médiation et la négociation, expert en relations sociales, et je suis titulaire du certificat d'aptitude à la formation de médiateur délivré par l'EPMN (école professionnelle de la médiation et la négociation à Bordeaux), dont le président est Monsieur Jean Louis Lascoux.

Je vais vous donner ma vision de la médiation commerciale.

Je vais commencer par définir l'entreprise et vous proposez mon analyse qui résumera les avantages et intérêts à mettre en place la médiation commerciale dans l'entreprise.

Ensuite je vous donnerais des explications sur ce que la France a mis en place ainsi que le Portugal.



Monsieur Antonio Fernandes
Médiateur professionnel,
Consultant international

1. La médiation en Entreprise

Définition de l'entreprise : Une entreprise est une organisation ou une unité institutionnelle, mue par un projet décliné en stratégie ou en politiques et plans d'action, dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou usagers.

Pour ce faire :

- l'entreprise s'organise, fait appel, mobilise et consomme des ressources (matérielles, humaines, financières, immatérielles et informationnelles) ;
- ce qui la conduit à devoir coordonner des fonctions — qui sont des expertises ou des compétences — fonctions achat, commerciale, informatique, etc
- l'entreprise exerce son activité dans le cadre d'un contexte précis auquel elle doit s'adapter :

un environnement plus ou moins concurrentiel, une filière technico-économique caractérisée par un état de l'art, un cadre socio-culturel et réglementaire spécifique ;

- l'entreprise peut se donner comme objectif de dégager un certain niveau de rentabilité, plus ou moins élevé.

Partant de cette définition de l'entreprise, et ne rentrant pas dans le cadre de la définition juridique de celle-ci, parler de médiation commerciale, revient à parler de l'organisation relationnelle de l'entreprise et du dialogue social que celle-ci devra mettre en place.

C'est inévitable, la médiation commerciale, apporte les réponses aux relations contractuelles que l'entreprise peut établir avec ses partenaires, et met en place le dialogue social dans l'entreprise. La médiation commerciale doit remplir à la fois une mission de résolution à l'amiable des différends, mais également une mission de prévention de la qualité relationnelle dans l'entreprise.

1.1 Et instauré le dialogue social.

La médiation commerciale apporte un moyen pour l'entreprise de résoudre ses conflits à l'amiable sans avoir à se soumettre à la décision d'un juge.

C'est pour cela que la médiation commerciale, doit être exercée de manière professionnelle, avec des médiateurs formés à la médiation professionnelle.

Ces médiateurs professionnels pourront accompagner les protagonistes à trouver une solution à leurs conflits.

Pour mieux comprendre, analysons en interne les points forts et les points faibles que nous pourrions trouver à mettre en place la médiation commerciale dans l'entreprise et dans un deuxième temps je vais analyser les forces et faiblesses que l'entreprise pourrait démontrer vers l'extérieur.

1.2 Les points forts de la médiation commerciale :

- Pas de provisions comptables pour les litiges, car litige résolu en moins d'un an.
- La garantie d'une solution qui vous convient. (l'accord étant trouvé par les protagonistes)
- Un gage de qualité relationnelle. Dans cette entreprise, on c'est prendre en charge les conflits.
- Une clause d'appel à la médiation dans chaque contrat et conditions générales de vente.

1.3 Les points faibles

- La peur de vouloir dire que dans cette entreprise, on est disposé à résoudre les conflits par la médiation au lieu de se soumettre et de soumettre l'autre à la décision d'un tribunal.

Maintenant que nous avons eu un regard de l'intérieur de l'entreprise, ayant un regard vers l'extérieur.

1.4 Les opportunités

- La confiance des tiers : En cas de litige vos partenaires seront qu'une solution peut être trouvée de manière efficace.
- Afficher votre gage de qualité relationnelle de l'entreprise, un gage de confiance, de valeur, de sérieux.
- Assure l'indépendance stratégique et la croissance des entreprises
- Renforce la responsabilité des leaders
- Mise en place du dialogue social dans l'entreprise.

1.5 Les menaces

- Celles que vous allez vous imaginer.
- La peur que vous aurez de ne pas prouver à l'autre que vous avez gagné et qu'il se soumettra désormais à vous,
- Votre adversité.

Maintenant que vous connaissez de mon point de vue les intérêts et avantages à mettre en place la médiation commerciale regardons si vous le voulez bien ce que la France a mis en place.

2. La médiation commerciale en France

2.1 La médiation Inter-Entreprise son histoire.

En France, c'est le 8 avril 2010, que la Médiation des relations inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance voyait le jour par décret du Président de la République.

Toute entreprise qui rencontre des difficultés contractuelles avec un client ou un fournisseur dispose désormais d'une solution gratuite, rapide et totalement confidentielle.

Le 22 novembre 2012, cet élargissement s'est concrétisé par la nomination de Pierre PELOUZET au poste de Médiateur Inter-entreprises.

La Médiation Inter-entreprises est accessible à toute entreprise rencontrant des difficultés contractuelles et/ou relationnelles avec un client ou un fournisseur.

La Médiation Inter-entreprises intervient à la demande de toute entreprise ou groupement professionnel, quel que soit sa taille ou son secteur d'activité, lorsqu'il y a un litige ou un conflit dans l'application d'une clause contractuelle ou le déroulement d'un contrat.

Le principe étant, la création de la Charte et du Label Relations fournisseur responsables, l'élaboration de l'Agrément de la Médiation Inter-entreprises délivré aux organismes de conseils et formation professionnelle.

Ou encore la Charte PME Innovantes promue et animée conjointement avec l'Agence des participations de l'Etat (APE), la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) et l'association Pacte PME.

Toutes ses intentions peuvent paraître innovantes, intéressantes. Dans la réalité c'est l'inverse qui a lieu. Et sans citer de nom, je connais deux entreprises en litige qui ont saisi le médiateur inter-entreprise. L'une avait signé cette charte et était titulaire du label et de l'agrément Médiation Inter entreprise, l'autre non. Résultat l'entreprise du titulaire du label et de l'agrément délivré par l'état, n'a pas souhaité répondre favorablement à la demande de médiation.

Étrange pour une entreprise, agréer, labélisé de dire non à la médiation, vous ne pensez pas ? Du coup le médiateur a clôturé le dossier sans même entendre les parties. Cela signifie simplement que la médiation inter-entreprise mise en place en France par le gouvernement trouve ses limites dans son indépendance, son impartialité et sa neutralité.

Afin d'éviter cela, définissons les termes d'indépendance, d'impartialité et de neutralité et rajoutons la notion de confidentialité si vous le voulez bien.

2.2 Définition des termes.

L'indépendance : C'est l'indépendance envers les parties. Les médiateurs qui interviendront seront formés à un processus qui répond aux quatre valeurs fondamentales pour que la médiation puisse avoir lieu : L'indépendance, l'impartialité, la neutralité, sans oublier la confidentialité. Cet enseignement, vous pouvez l'acquérir à l'EPMN (École professionnelle de la médiation et la négociation)

L'impartialité : l'impartialité implique une attitude de distanciation par rapport aux valeurs, aux croyances, aux idées reçues, aux préjugés, aux références économiques, sociologiques,

culturelles, politiques... Le médiateur doit être attentif aux sentiments qu'il peut éprouver à l'égard d'une partie, par les phénomènes naturels de sympathie ou d'antipathie. Ainsi, dans le domaine de la médiation, l'impartialité concerne la relation du médiateur avec les parties, tandis que la neutralité est relative à la solution.

La neutralité : En médiation, la neutralité caractérise le positionnement du médiateur par rapport à la solution adoptée par les parties. La neutralité se différencie de l'impartialité en ce que celle-ci concerne la relation aux parties, tandis que la neutralité concerne la nature et le type de décision qui vient mettre un terme au différend qui opposait les protagonistes.

La confidentialité : L'accord est confidentiel, le médiateur ne serait faire la publicité d celui-ci.

2.3 Conclusion :

La médiation commerciale doit rester indépendante de la tutelle de l'état..

Tournons-nous vers le Portugal, et regardons également de quelle manière le Portugal réponds à la directive européenne.

3. La médiation commerciale au Portugal

C'est la loi du 19 avril 2013, qui vient transposer la directive européenne par laquelle les pays de l'Europe doivent mettre en place un mode alternatif à la résolution à l'amiable des conflits.

Par cette loi, le Portugal a choisi de mettre sous tutelle du ministère de la justice, la médiation professionnelle. Le médiateur devra être référencé auprès du ministère, l'école ayant délivré le diplôme, ou certificat d'aptitude à la formation de médiateur devra également faire l'objet du référencement.

La loi donne un cadre général, sur le rôle du médiateur, ses attributions, ses obligations. Notamment l'obligation du médiateur à veiller que les parties en conflits soient capables de faire un accord de médiation.

La loi prévoit que dans ce domaine le médiateur des conflits, puisse dans le cadre d'une médiation commerciale accompagner les parties dans la résolution des conflits commerciaux de nature patrimoniale. Cela son par défaut soumis au processus de médiation.

En ce qui concerne les autres conflits, la loi prévoit qu'ils ne pourront faire l'objet de médiation, que si les parties sont d'accord. Cet accord sera stipulé dans la convention de médiation signée par les parties et le médiateur.

Ce qui veut dire, que la médiation est volontaire pour certain conflits, mais pour les conflits liés au patrimoine elle s'impose aux parties en conflit.

Les accords de médiation seront homologués par le juge. Et les avocats des parties seront présents pendant le processus de médiation.

Je vous remercie de votre attention.



Monsieur Jean Yves Gontier
Avocat, professeur de droit à
Sciences po
Médiateur,
Consultant du gouvernement
américain

Deuxième intervenant

Je vous remercie de me donner à nouveau la parole pour parler et échanger avec vous sur le thème des intérêts et des avantages de la médiation commerciale. Juste une remarque liminaire avant de commencer. Je voudrais dire qu'en France, c'est plutôt la médiation civile qui était développée, par l'ordre juridique étatique, c'est la médiation sur la vie de la famille, tout ce qui relève de l'extracommercial.

Comment on est arrivé finalement à se rendre compte qu'on avait besoin aussi de médiation dans la vie des affaires. Tout d'abord parce qu'il y avait l'engorgement des tribunaux, ça c'est une réalité.

Le nombre d'affaires devant les tribunaux français a explosé au cours des trente et vingt dernières années. Et donc, le pouvoir en place a accueilli favorablement tout ce qui est modes alternatifs de règlement des litiges. Surtout ce qui a développé la médiation en matière commerciale, c'est la spécificité de la vie des affaires. Il y a des chefs d'entreprises parmi vous, des gens qui font du business en B to B, en B to C ; vous savez que la vie des affaires a sa spécificité. La réputation d'une entreprise est extrêmement importante, la confiance est importante, les éléments corporels et incorporels sont également importants, la marque personnelle de l'entreprise est fondamentale. Il y a des usages, des coutumes, des façons de faire qui sont propres à la vie des affaires. Et l'idée est venue que finalement, ce serait beaucoup plus efficace si les parties règlent leurs propres litiges elles-mêmes, et qu'elles trouvent la solution par la discussion ou par l'échange ou par le dialogue, plutôt que d'avoir une décision imposée de l'extérieur par un juge. Et donc, la médiation commerciale est née de cela, de la spécificité de la vie des affaires.

Je le disais ce matin, que ce qui est formidable avec la médiation, c'est qu'elle a le pouvoir de transformer une situation négative d'un conflit, la menace de recourir au juge, la menace de faire un procès, la menace d'aller en justice ; la médiation a le pouvoir de transformer cet aspect négatif, cette différence qui existe entre les parties qui va parfois jusqu'à la haine viscérale réciproque entre les parties. Elle a le pouvoir de transformer ce négatif en positif, et faire de deux adversaires, des partenaires et préserver le business et la continuité des affaires entre ces deux entités commerciales.

Comment a été possible la médiation commerciale ?

En introduisant finalement les sciences sociales dans l'institution judiciaire. Les sciences humaines permettent de remonter aux sources du conflit. Par exemple, quand je conseille une entreprise, ou quand on fait un audit juridique, on demande aux chefs d'entreprises de sortir leurs contrats qu'ils ont signés avec leurs partenaires, souvent les contrats traînent dans un placard ; on ne les trouve pas en entier, on a des extraits de contrats... parce que quand ça se passe bien dans les affaires, on n'a pas besoin de contrats écrits ; tout se fait par la parole, par la confiance. Un simple échange d'e-mail suffit. La force d'un e-mail, d'un sms ou d'un appel téléphonique dans les affaires, suffit. Quand on commence à sortir un contrat, qu'on commence à regarder les termes du contrat, c'est que ça commence à sentir un peu mauvais.

L'introduction des sciences humaines dans l'ordre juridique permet de remonter aux sources du conflit et de comprendre finalement ce qui a généré le différend. Alors, le premier avantage, puisqu'on parle des avantages et des intérêts de la médiation commerciale, est d'ordre psychologique ; le fait de remonter, de comprendre, de percevoir l'élément déclencheur du conflit dans toute sa complexité, cela va parfois au-delà des différences juridiques, au-delà de la violation du contrat, au-delà d'une rupture abusive de contrat au-delà d'un défaut de paiement...

Dans certains pays comme l'Allemagne par exemple, en 1995, le législateur a imposé le recourt à la médiation comme préalable obligatoire lorsqu'il ya un litige entre un débiteur et un créancier, parce que dans le milieu des affaires, lorsqu'il ya des créances, des flux financiers qui circulent, c'est extrêmement difficile de raisonner en droit, et financièrement ce sont deux domaines totalement différents.

L'avantage d'ordre psychologique permet de dépassionner le litige. Comme je l'ai dit ce matin, la médiation permet de s'inscrire dans une logique d'échange, de dialogue.

Les parties ne sont d'accord sur rien en général quand on commence la médiation, donc il faut trouver une issue.

Pour mettre un peu d'ordre dans mon propos, je vais vous proposer de faire une typologie, c'est mon côté universitaire, et présenter succinctement les avantages et les intérêts de la médiation. Si on les résume et qu'on les compare au recours traditionnel devant un tribunal, la médiation d'un côté et le recours traditionnel devant une juridiction de l'autre.

En médiation, il n'y a pas un demandeur et un défendeur, c'est une demande commune, un projet commun en général de médiation ;

1- La médiation est plus rapide, parce que contrairement à une procédure judiciaire, ce sont les parties qui maîtrisent le calendrier, ce sont elles qui adoptent le rythme, le tempo de la médiation. Elles le font de concert avec le médiateur, mais la médiation est beaucoup plus rapide. Combien de personnes dans la salle qui ont eu un procès, une procédure devant la justice qui s'est éternisée ? Vous avez tous eu l'expérience de la lenteur de la justice. Cette lenteur n'est pas compatible avec la vie des affaires. La notion de temps est très différente selon l'ordre dans lequel on se situe. Le temps médiatique n'est pas le même que le temps de l'institution judiciaire, le temps de la vie politique n'est pas le même que le temps de la vie des affaires. Chaque ordre a sa propre temporalité, et le rythme, le temps propre à la vie des affaires s'accommode très mal du temps de l'institution judiciaire qui est le long terme, parce qu'il ya des possibilités d'appel, des recours en cassation, qui sont des garanties certes, mais il existe aussi des garanties similaires dans la médiation.

2- Parce que la médiation est beaucoup plus rapide, elle est aussi moins coûteuse forcément; moins un procès s'éternise, moins il ya des frais à régler, des frais de procédure et d'autres frais inhérents à la résolution judiciaire d'un conflit en général ; rédaction, dépôt, signification des procédures. La médiation est beaucoup plus économique. J'ai vu des litiges portant sur des sommes extrêmement importantes, plusieurs milliers, voire plusieurs millions de dollars, voire même des milliards de francs CFA, se régler en quelques semaines, voire en quelques jours, parce qu'il ya eu finalement un déplacement des lignes. Les parties ont réussi à comprendre le point de vue de chacune d'entre elles et ont réussi finalement à parler d'une seule voix et à se mettre d'accord, pas sur le fond du droit mais à dépasser finalement la logique « j'ai tort, j'ai raison »...

Qu'est ce qui bloque, pourquoi est ce qu'on est dans une impasse en général dans un litige ? Parce que chaque partie reste crispée et campée sur sa position, et se dit j'ai raison, il a tort. Et si chacune des parties se dit ça, on est dans une impasse. Il faut sortir de cette logique pour arriver dans une logique et se dire, on était d'accord sur rien mais il ya une chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'on est d'accord pour transiger et mettre fin à ce conflit qui n'est pas dans l'intérêt à tous les deux. On est dans une logique win win, gagnant gagnant. Il n'y a pas de perdant, c'est ça qui convient à la médiation, contrairement à ce qui se produit devant un tribunal où il y a un vainqueur et un perdant ; les dépens de l'instance, les frais sont souvent mis à la charge de la partie qui succombe au procès, ce qui n'est pas bon sur le plan humain, sur le plan psychologique.

Il y avait un grand sociologue qui s'appelle Menzeber qui disait qu'il y a trois grands sentiments de la personne humaine qu'on retrouve aussi chez les institutions et dans les nations ; il ya le sentiment de peur, ensuite le sentiment d'espérance, et enfin le sentiment d'humiliation. Ces trois grands sentiments du point de vue de la psychologie humaine expliquent beaucoup de choses. Et on les retrouve dans l'institution judiciaire. Quand vous perdez un procès, vous perdez aussi la face, que vous le vouliez ou non. Et tout ça on l'évite dans la médiation ; il n' ya pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant ; tout le monde est gagnant.

3- La médiation est totalement confidentielle

A part le médiateur, et à part chacune des parties, ça peut être deux, trois, quatre, cinq ou plusieurs parties, personne n'a connaissance des faits et personne n'a connaissance de l'issue de la médiation. Ce qui se passe au sein de la médiation reste au sein de la médiation. Cette confidentialité est un avantage indéniable dans la vie des affaires. Et comme je vous le disais pour commencer mon propos, le domaine des affaires est très spécifique.

La réputation d'une entreprise, la confiance entre partenaire économique, tout ça est capital, c'est fondamental. S'il n'y a pas de relation de confiance, il n' ya pas de business possible. Donc la confidentialité est absolument fondamentale.

4- Quatrième et dernier avantage, bien que l'on puisse trouver plein d'autres avantages dans la médiation, mais pour les besoins de la cause, je me permets de faire une typologie ; c'est surtout l'avantage le plus important de la médiation, c'est la pérennisation du lien entre les parties, c'est manager l'avenir, c'est envisager le futur, c'est regarder devant soi, c'est tourner la page et passer à autre chose.

C'est difficile mais c'est le travail du médiateur d'arriver à dépassionner un conflit, d'arriver à sortir d'une logique, j'ai juridiquement raison, j'ai juridiquement tort, ma défense est faible parce que la jurisprudence ne me donne pas raison, j'ai commis tel ou tel faute, tel ou tel agissement, tel ou tel manquement dans la relation contractuelle, je n'ai pas été un bon partenaire.

On déplace en fait le débat, on met tout ça de côté et on se met d'accord pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. A partir du moment où il n'y a pas de vainqueur et pas de perdant, tout le monde est gagnant, les adversaires d'hier deviennent les partenaires d'aujourd'hui et de demain, on ménage l'avenir, on ménage la relation, on préserve le lien, on préserve l'activité économique, on favorise l'essor d'une nation, on vivifie l'économie d'une nation, d'un pays.

Pourquoi l'Union Européenne finance au sein de l'UE les différents centres d'arbitrage et de médiation parce que ça booste l'économie, parce que c'est un processus de règlement des différends qui est flexible, souple. Ça désengorge les tribunaux, ça améliore le fonctionnement de la justice parce que les tribunaux sont désengorgés. En plus, c'est un phénomène de pacificateur social. Enfin, ça permet de booster le business et développer l'économie. Evidemment l'UE et la commission européenne investissent et misent énormément sur la médiation, et si l'UE par exemple est dans une logique de codéveloppement avec la Côte d'Ivoire ou d'autres pays, pour aider la CACI à développer les mécanismes de la médiation, c'est parce que derrière il y a évidemment des retombées économiques. Et si la Côte d'Ivoire veut atteindre, et je vois que c'est un objectif affiché, 10% de croissance, voire plus sur le long terme, la médiation est extrêmement importante. Je le disais ce matin, le droit est là pour favoriser le business. Certes pour donner un cadre légal et réglementaire pour encadrer les relations commerciales et pour booster le business. Je le dis souvent aux chefs d'entreprises, allez-y, on va voir comment le droit peut corriger ça , on est là pour vous accompagner, pas pour vous freiner.

Le système français souffre aujourd'hui d'un blocage réglementaire, d'un excès de droit. On est étouffé en France par l'excès de réglementation, de normes administratives qui freinent le business, qui empêchent le commerce.



Quand on a une approche un peu transversales, anglo-saxonne et Européenne, on se rend compte qu'aux USA, il y a une vraie culture de droit sans l'Etat, je cite Laurent Cohen-Tanugi, qui a écrit un ouvrage que je vous recommande qui est très fabuleux qui s'intitule Le droit sans l'Etat.

Il explique que dans la société américaine, le droit émane moins de l'Etat et du gouvernement que de la société civile. La société civile, le secteur privé, a le pouvoir de produire des normes, d'élaborer elle-même ses propres normes, de trancher elle-même ses propres litiges.

En France, cela s'explique par des raisons historiques, il y a une logique de centralisation Etatique. Le droit est conçu comme devant émaner de l'appareil de l'Etat. Ce sont des logiques très différentes et dans des affaires a besoin d'une certaine souplesse et aussi de sécurité. Il faut trouver un bon équilibre entre sécurité juridique, sécurité des investissements, rassurer les investisseurs directs étrangers, mais en même temps, flexibilité, avancer et ne pas freiner la vie des affaires. Et la médiation permet d'obtenir cela.

Pardonnez-moi une fois de plus d'avoir été long. Ce sont les avantages et intérêts de la médiation, que je vous répète :

C'est une démarche commune, d'ordre privé, où il n'y a pas de vainqueur, pas de perdant, c'est une démarche plus rapide qui est moins coûteuse, qui est totalement confidentielle et qui surtout favorise le rapprochement entre les parties et préserve leur avenir et donc favorise l'économie et la vie des affaires. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les avantages et les intérêts de la médiation commerciale.

Je vous remercie.



Monsieur Benjamin Emmanuel Walker

Coordinateur national aux programmes d'appui au commerce régional – bureau Afrique

Troisième intervenant

Nous sommes ici pour partager avec vous une réflexion sur l'impact de la médiation commerciale sur l'environnement des affaires.

Améliorer l'environnement des affaires est une priorité pour les gouvernements et la communauté internationale du fait de l'influence significative de cet environnement sur le développement du secteur privé et, de là sur la croissance économique et la génération d'emplois.

A) Qu'est-ce que l'environnement des affaires ?

Le Comité des bailleurs pour le développement des entreprises (DCED) définit l'environnement des affaires comme l'ensemble des conditions politiques, légales, institutionnelles et réglementaires qui régissent les activités des entreprises.

Le DCED est un groupe d'agences financières et intergouvernementales qui s'emploient à éradiquer de manière durable la pauvreté grâce au développement du "secteur privé" - les entreprises, petites et grandes qui génèrent la plus grande partie de l'emploi et de la prospérité du monde entier.

Nous pouvons avoir une idée de la qualité de l'environnement des affaires par le classement Doing Business fait par la Banque mondiale depuis 2003. Cet indicateur témoigne de la perception du secteur privé sur l'environnement des affaires.

B) Comment la médiation commerciale peut impacter l'environnement des affaires ?

S'intéresser à l'impact de la médiation commerciale sur l'environnement des affaires, c'est se questionner sur l'ensemble des changements significatifs et durables, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus possibles dans la vie et l'environnement des entreprises pour lesquels un lien de causalité

directe ou indirecte peut être relié à la médiation.

Dans un premier temps, reprenons l'analyse de l'environnement des affaires selon l'approche de la Banque mondiale.

L'indicateur Doing Business mesure les réglementations favorables et défavorables à l'activité commerciale. Cet indicateur mesure les réglementations affectant 10 principaux domaines de la vie des entreprises.

- Facilité de faire des affaires
- Création d'entreprise
- Obtention des permis de construire
- Raccordement à l'électricité
- Transfert de propriété : Achat d'une propriété d'une entreprise à une autre entreprise. Des désaccords peuvent naître à ce niveau et peuvent être résolus par la médiation commerciale.
- Obtention de prêts ou de facilités de paiements : Mesure la protection juridique des prêteurs et des emprunteurs.
- Protection des investisseurs minoritaires : Mesure la protection des investisseurs en cas de conflits d'intérêts.
- Commerce transfrontalier : Recense le temps et le coût associés à l'exportation ou à l'importation de marchandises par voie maritime. Apport de la médiation commerciale pour débloquer des situations conflictuelles de nature à rallonger les délais et alourdir les coûts de ces opérations.
- Exécution des contrats : Mesure l'efficacité du système judiciaire à résoudre les litiges commerciaux d'où des gains dus à la médiation commerciale.

Rappelons que le Rapport 2013 du Doing Business de la Banque mondiale propose des indicateurs nouveaux pour mesurer l'efficacité du règlement des différends commerciaux dans un pays. Et pour la première fois ce rapport tient compte de la médiation autant que de l'arbitrage, en raison de l'efficacité pratique de la médiation.

N'oublions pas que les indicateurs Doing business sont le miroir de la perception qu'a le secteur privé de l'environnement des affaires.

Dans un deuxième temps, examinons l'apport de la médiation comme facteur de stabilité et de paix sociale.

De par la nature des interactions entre les parties et le médiateur, la médiation commerciale permet dans des délais relativement courts, de régler à l'amiable des différends. Les accords trouvés sont reconnus officiellement mais plus important ont l'adhésion des ex-protagonistes. De ce fait ils sont exécutoires et sont exécutés dans la plupart des cas à 100 %.

Il n'y a ni gagnants, ni perdants. Les protagonistes ne sont pas enfermés dans une logique de rivalité et de confrontation.

Les entreprises après un processus de médiation ont toujours envie de travailler ensemble.

Pour la gestion de leurs affaires, les chefs d'entreprises souhaitent avoir accès à un système de justice où ils agissent comme participants.

Elle offre aux citoyens des réponses diversifiées et adaptées à leurs demandes de justice pour leur apporter l'écoute qu'ils recherchent plutôt qu'un droit imposé et redouté. Oui, à tort ou à raison les tribunaux font peur. N'est-ce pas ?

C) Amélioration du cadre réglementaire

Au niveau national, la pratique de la médiation commerciale est sous-tendue par une loi n°2014-389 du 20 juin 2014, relative à la médiation conventionnelle et judiciaire.

Cette loi vient compléter l'arsenal juridique existant (Tribunaux de Première Instance, Tribunal de Commerce d'Abidjan) et contribue donc de l'amélioration du cadre politique légal.

Cette loi vient également améliorer les réglementations nationales qui affectent l'activité des entreprises en Côte d'Ivoire.

L'émergence de la médiation commerciale en Côte d'Ivoire contribue à la simplification et la plus

grande rapidité d'accès aux modes alternatifs de résolution des litiges.

Tout projet de réforme en matière d'amélioration de l'environnement des affaires doit donner la priorité aux obstacles majeurs entravant la croissance des entreprises.

Depuis de longues années, le secteur privé n'a pas cessé d'indexer la justice eu égard aux longs délais de traitement des dossiers et à la non reconnaissance des arrêts prononcés.

Des efforts devaient être entrepris pour une plus grande performance de notre système judiciaire.

La Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'amélioration du fonctionnement des Tribunaux de 1ère Instance.

Elle a aussi mis en place le Tribunal de Commerce d'Abidjan.

Aujourd'hui, le renforcement des capacités de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) permet de proposer aux entreprises les services de médiation commerciale.

Nous sommes convaincus que la médiation commerciale s'imposera de plus en plus sur le terrain et qu'elle donnera de plus en plus aux entreprises le sentiment qu'il peut être facile et agréable de faire des affaires en Côte d'Ivoire.



THEME 4: Quelle politique de développement de la médiation

Sensibilisation, publicité, promotion, législation, témoignages et études de cas



Monsieur Jean Louis Lascoux
Directeur de la Chambre
Professionnelle de la Médiation
et de la Négociation de Bordeaux,
Médiateur expert

Premier intervenant

Si vous repartez ce soir en vous disant finalement, c'est tranquille et pénard la médiation ; vous n'en ferez rien.

Si par contre, ça vous a bougé trois neurones, si j'ai réussi à vous énerver, s'il ya eu une tension en vous, si ça vous a créé une émotion, alors vous vous direz peut-être, oui, je vais m'appliquer, la médiation c'est pour moi.

Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre. Il pense qu'il faut un médiateur. C'est une polémique ; une polémique n'est pas un conflit, c'est un désaccord sur les idées, il n'y a pas besoin d'un médiateur. On va débattre de la question ; c'est la médiation ?

La médiation n'est pas un truc qui ressemble à l'équité ; la médiation, ce n'est pas gagnant gagnant, c'est faux, c'est

une grosse arnaque économique de penser gagnant gagnant. Attends, tu as perdu ta famille, tes amis dans un conflit ; tu vas faire gagnant gagnant ?

La médiation ce n'est pas gagnant, la médiation c'est perdant le moins possible, parce qu'on a perdu quelque chose dans le conflit. On a perdu l'espoir de faire quelque, de développer une action économique, un projet avec un ami, un business qui va nous permettre d'être bien, d'être content, d'être satisfait quand on rentre chez soi. On a perdu quelque chose, on a perdu des plumes, on va faire gagnant gagnant avec l'autre ? On va rétablir une communication ? Non parfois on ne peut pas rétablir une communication ; parfois on veut rompre définitivement la relation avec la personne avec laquelle on est plus du tout d'accord. Mais comment faire ?

Il faut le faire en arrêtant d'y perdre des plumes, en arrêtant de perdre.

Donc je me suis dit, il faut quand même identifier ce que c'est que la résolution d'un conflit, d'un différend, la résolution de quelque chose qui nous a vraiment énervée, exaspérée, qui nous a fait penser ; tient, si j'allais en justice, si j'allais voir un arbitre, si j'allais faire un duel au petit matin avec celui-là, si j'allais me débarrasser de celui-là qui m'a fait penser jusqu'à l'extrême de l'exaspération.

Je me suis dit qu'il y avait pour résoudre ce conflit de manière réelle, trois issues possibles. Et j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas d'autres, et je trouve que c'est intéressant. Quand je vais en médiation, moi médiateur, je sais que les parties ont trois possibilités.

La première, c'est de reprendre la relation telle qu'elle était avant le conflit. C'est possible. Vous me direz, ça peut être rare, mais c'est possible. Entre les époux par exemple, parfois il y a eu un conflit, on est même allé presque au divorce et puis finalement on se rabiboche. Il s'est passé une histoire qu'on va oublier et on reprend la relation telle qu'elle était avant. Dans les affaires, c'est pareil ; il y a quelqu'un avec lequel on ne s'est pas entendu, la commande qui est arrivée, est arrivée complètement mal faite, et finalement on trouve un accord. Avec la médiation on reprend la relation telle qu'elle était avant.

La deuxième possibilité, c'est qu'on rompt définitivement la relation ; c'est fini. C'est une rupture consensuelle définitive. Il n'y a plus de raison qu'on continue encore à faire du business ensemble. Je préfère trouver quelqu'un d'autre parce que rien qu'à continuer à te voir ou à t'imaginer dans mon environnement, ça me colle une indigestion matinale. Donc la rupture, c'est quelque chose qui s'impose.

La troisième, c'est aménager la relation. Il y a plein de possibilités d'aménagement relationnel. On trouve la possibilité d'un avenant au contrat, d'une compensation, on continue à coexister, à travailler ensemble, à coopérer, mais plus dans les mêmes conditions. C'est modifié.

Je pense par exemple à la situation du divorce pour prendre cet exemple qui peut toucher tout le monde et qui peut aussi nous permettre d'imaginer.

Quand on a des enfants et qu'on a envie l'un et l'autre de continuer à voir les enfants, on est obligé d'aménager la relation avec l'autre. Ce n'est donc pas une rupture, le mot est inapproprié, c'est un aménagement relationnel. Dans plein de situations, dans le business, on est obligé d'aménager les relations aussi.

L'aménagement relationnel est la chose la plus répandue dans les affaires et dans les relations. Rompre une relation c'est très difficile, ne plus se voir du tout.

Quand je vais en médiation, j'ai trois possibilités, pas d'autres. Si le médiateur a cela en tête, il a un levier très puissant pour pouvoir accompagner les personnes à la résolution de leurs différends, parce qu'il les fait immédiatement sortir de l'idée de la dualité et du système d'opposition.

Et donc on ouvre comme ça les esprits, et j'ai bien aimé ce matin l'expression d'Antonio qui disait « le lâcher prise ». On amène les personnes à lâcher prise. Le vrai intérêt de la médiation, c'est le « lâcher prise ». Donc je remercie les intervenants précédents qui m'ont permis de m'agiter un sur ce siège ; parce que je me dis que pour promouvoir la médiation, il faut effectivement créer un débat national. Que tout le monde se dise mais qu'est ce que c'est cette chose qui va changer mon comportement, ma manière d'envisager mes relations avec mes associés, avec mes partenaires, avec mes voisins, mes cousins, la personne avec laquelle je vis ; qui va changer ma manière d'être en relation avec les autres.

C'est une campagne nationale, c'est une discussion partout. Mais qui peut promouvoir la médiation ? Ce sont les enseignants à l'école. Un intervenant disait tout à l'heure et c'est intéressant, qu'il faut promouvoir la médiation par les écoles. Il faudrait faire entrer la médiation dans tous les enseignements partout. Mais cela veut dire que les professeurs doivent avoir eux-mêmes la formation de base qui leur permette d'arrêter de cultiver l'adversité, parce qu'il ne faut pas croire que ce sont les enfants qui sont responsables de leur adversité. Les enfants sont comme on les fait. Les professeurs ont une responsabilité sociale très importante. Et c'est dans nos écoles qu'on doit pouvoir promouvoir la médiation et qu'on va pouvoir responsabiliser les enseignants dans l'éducation pour pouvoir transmettre l'idée de l'accueil de l'autre en tant qu'il est l'autre, et comprendre comment on arrive à créer du conflit.



Je me disais aussi qu'il y avait quand même quelque chose que je n'ai pas réussi à faire passer ce matin pour pouvoir dire ce qu'est la médiation et comment la promouvoir ; c'est qu'il faut bien savoir ce qu'est un conflit.

Habituellement, quand on parle d'un conflit, on dit qu'un conflit c'est une polémique, un désaccord, une dispute. Non, un conflit, ce n'est pas ça. Je disais ce matin qu'un conflit, c'est des heurts permanents. Un conflit, c'est une charge émotionnelle. Et on nous dit que dans le business il n'y a pas de charge émotionnelle. Mais s'il y a la passion du business ; gagner un marché pour voir qu'est ce qui se passe, ça donne envie, alors on le fait avec beaucoup plus de distance, on est gonflé, on fait les gens posés. On a tous des sentiments comme ça qui nous agitent. Le mot émotion veut dire bouger, dans émotion, il y a mouvoir ; c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui fait qu'on est intéressé par les choses. Le conflit est fait d'émotions. La différence qu'il y a entre l'approche juridique, arbitrale, du conflit et l'approche de la médiation, c'est que c'est une approche inversée. Habituellement quand on regarde le conflit en tant que juriste, on le regarde au travers de la loi, on essaie de voir le contrat juridique qu'il y a derrière. En médiation certes on ne regarde pas la loi, mais on ne regarde pas non plus la technique.

La première chose qu'on fait en médiation professionnelle, on fait vider la partie émotionnelle. Ce n'est pas une thérapie, on sait ce qu'on fait parce qu'on connaît également comment fonctionne l'émotion, comment fonctionne ce moteur. On sait ce qui s'est passé parce qu'il se passe toujours la même chose dans les conflits. On sait ce qui se passe dans la tête de la personne qui en conflit. On sait qu'elle a des jugements critiques négatifs sur l'autre, on sait qu'elle prête de mauvaises intentions à l'autre, on sait parfaitement qu'on veut aussi imposer, contraindre l'autre. Ces trois ingrédients sont dans toutes les sauces conflictuelles. Vous pouvez les retrouver dans les conflits familiaux, patrimoniaux, conflits d'affaires, entre salariés, entre associés. Dans le conflit il y a toujours des propos jugeant, des prêts d'intentions négatifs et des dynamiques contraignantes. C'est toujours la même chose.

Le médiateur sait ce qui doit permettre de lever cette dynamique émotionnelle de façon à permettre aux gens de se motiver à venir en médiation. La médiation marche à 100% parce qu'il n'y a que trois issus possibles, si des gens viennent en médiation volontairement.

Il n'y a pas de conflit sans émotions. Le médiateur est un spécialiste de ce déverrouillage émotionnel. C'est de ça dont je voulais parler. Et en vous donnant cette clé d'approche de la médiation, c'est pour vous dire pourquoi les médiateurs professionnels doivent avoir une formation sérieuse très serrée, mais en même temps très spéciale, qui porte sur quelque chose qui n'est pas accusatoire. J'ai bien apprécié Jean Yves Gontier qui disait que finalement les gens ne sont pas volontaires dans leur agressivité. On ne choisit pas d'être agressif, on ne choisit pas son état émotionnel, on est en réaction. On ne le fait pas exprès. L'émotion n'est pas quelque chose qu'on choisit. Les gens ne choisissent pas ...comme vous et moi nos états émotionnels. Et il faut impérativement que quelqu'un nous aide à nous en sortir. C'est certainement ce tiers médiateur qui va faire cette originalité pour aider les personnes à s'en sortir.

Je voudrais terminer sur l'idée que pour qu'un médiateur réussisse et pour bien promouvoir la médiation, il faut avoir en tête qu'elle a un résultat assuré, car il y a trois issus possibles dans la médiation.

- La reprise de la relation telle qu'elle était avant ;
- Son aménagement ;
- Sa rupture.

Mais dans tous les cas, cela se fait d'une manière consensuelle et apaisée. Vous verra les textes de loi plus tard.

Je vous remercie de votre attention.

Deuxième intervenant



Monsieur Samy Huerbi
Avocat au Barreau de Tunis
Directeur Afrique de la d'arbitrage
– ICC



ICC DISPUTE RESOLUTION – TWO PLAYERS

ICC Dispute Resolution Services

**Cour internationale
d'arbitrage
de la CCI**

**Centre international d'ADR
de la CCI**



ICC International Centre for ADR

2

III. POURQUOI CHOISIR LA MÉDIATION ?

Moins cher

- Coûts moyen: légèrement au-dessus de 20 000 US\$

Plus rapide

- Durée moyenne (à compter de la réception de la Requête jusqu'à un accord): moins de 4 mois

Taux de succès

- Accord si transmission du dossier au Médiateur: 74%
- Accord si première réunion avec le Médiateur: plus de 80%
- Plus de 90% des utilisateurs du Règlement ADR indiquent qu'ils incluraient une clause ADR à nouveau dans un contrat futur

ICC International Centre for ADR

5 juin 2015

3



III. POURQUOI CHOISIR LA MÉDIATION ?

**Préservation des bonnes relations
entre les parties**

Solutions créatives

**Durabilité (pour éviter les problèmes
d'exécution)**

V. LA PROCÉDURE

1. Introduction de la procédure

Dépôt d'une demande

- **Médiation**
- Conciliation
- Évaluation neutre
 - Mini trial
- Combinaison

⇒ La médiation semble être le mode amiable de règlement des litiges qui s'est imposé dans le contexte international (90% des affaires)

V. LA PROCÉDURE

1. Introduction de la procédure

Article 2

*Accord préexistant
des parties*

=> efficacité accrue

Article 3

*Proposition d'une
partie à l'autre
d'entamer une
médiation*

=> rôle d'information
du Centre

V. LA PROCÉDURE

2. Flexibilité de la procédure

Règlement délibérément ouvert et flexible



Les parties peuvent conjointement décider de modifier
certaines provisions (accord du Centre et du médiateur s'il a
déjà été nommé)

a) Lieu et langue(s) de la procédure (article 4)

Importance en médiation internationale
Le Centre **peut** décider => la relation entre les parties et le
médiateur est préservée



V. LA PROCÉDURE

2. Flexibilité de la procédure

b) Choix du Médiateur (article 5)

Nomination

- Parties peuvent **nommer** conjointement le Médiateur pour **confirmation** par le Centre ou le Centre nomme directement

Le Médiateur est la clé de voûte de la procédure

Liste de médiateurs

- Parties peuvent demander au Centre qu'il leur fournisse une **liste**

- Médiateur signe une **déclaration de disponibilité** + vérification des **conflits d'intérêts**
- Centre prend en considération un certain nombre de qualités du Médiateur
- Parties peuvent **objecter** à la nomination du Médiateur
=> remplacement
- Possibilité d'utiliser la **co-médiation**

V. LA PROCÉDURE

2. Flexibilité de la procédure

c) Conduite de la procédure (article 7)



Le Règlement ne prescrit pas comment la procédure doit être menée sauf:

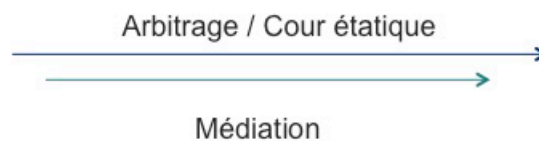
Obligation de participer à la première réunion avec le Médiateur

Rédaction d'une note

V. LA PROCÉDURE

2. Flexibilité de la procédure

d) Procédures parallèles (articles 10(2) et 10(3))

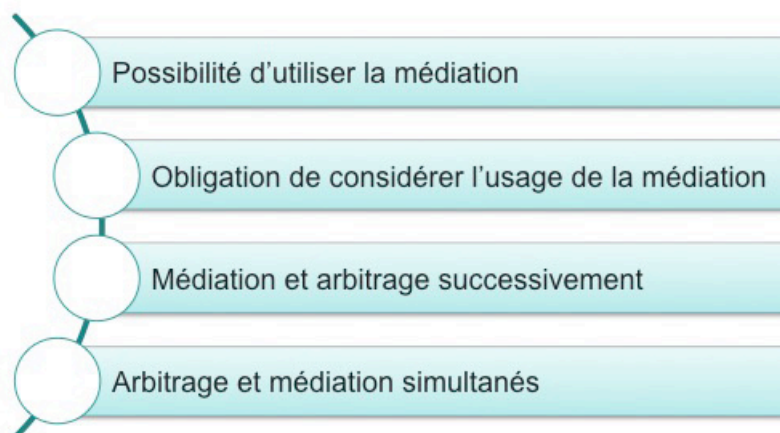


Le Médiateur ne peut **pas** agir comme arbitre sauf accord express de toutes les parties

Si arbitrage antérieur: possibilité de créditer les frais administratifs (3 000 US\$ de l'arbitrage en médiation (si provision < 7 500 US\$) (article 4 de l'Appendice)

V. LA PROCÉDURE

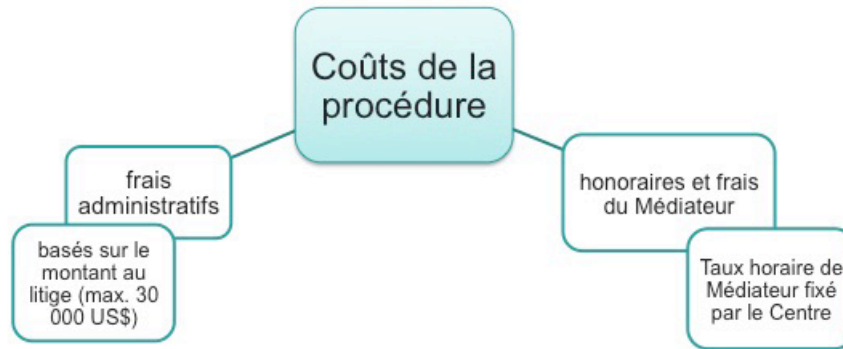
3. Clauses types





V. LA PROCÉDURE

4. Dépôt, honoraires et frais



Les coûts totaux sont supportés à parts égales



Me Daugaux-Kouassi,
Notaire
Médiateur

Contribution de Me DAUGAUX-KOUASSI

Mes prédécesseurs ont parlé de la médiation, du développement de la médiation sous l'angle de la médiation même en tant que matière. Moi je parlerai beaucoup plus de la médiation dans son développement en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, c'est bien qu'on a fait beaucoup de développement ce matin, on a parlé de ce que c'est que la médiation elle-même. On a parlé de l'environnement culturel de la médiation. Mais la médiation en Côte d'Ivoire se porte comment ? Est-ce que ça existe, ça n'existe pas ?

Moi en tant que Délégué de la Chambre Professionnelle de la Médiation, la mission qui m'a été confiée en venant était de faire justement la promotion de la médiation en Côte d'Ivoire

et à ce niveau, il y a un travail, un grand travail qui a été fait avec la CACI, et là il faut louer les efforts de CACI, les dirigeants de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire, le Président Tall Yacouba et le Secrétaire Général, Monsieur Abondio qui ont fait un grand travail dans ce sens. Donc toute l'année écoulée c'est-à-dire l'année 2014, on a eu à faire beaucoup d'actions de sensibilisation. Ainsi donc nous avons eu à faire la promotion de la médiation envers les Chefs d'Entreprises. C'est moi qui aie eu à animer ces formations là qui sont en fait des initiations à la médiation.

On a fait des formations aussi avec les Conseils Juridiques, les Agents d'affaires, les Administrateurs même de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire. On en a fait aussi avec les Administrateurs de la MATCA, mais aussi surtout le plus important qui a été fait c'est envers les Notaires parce que le travail c'était de savoir comment faire pour que la médiation soit encrée, j'allais dire dans la vie de

tous les jours, soit quelque chose qui soit pensée à chaque instant. Nous les Notaires, puisque moi je suis Notaire de formation, on a l'habitude quand on rédige les contrats, on met toujours une clause de juridiction et cette clause, c'est la clause banale, qu'on utilise en cas de conflit lorsque un règlement amiable est fait, on va directement au Tribunal.

C'est ce qu'on a l'habitude de mettre. Donc, il était justement, question de sensibiliser les Notaires pour qu'il y ait une clause de médiation qui dit simplement que désormais lorsqu'un conflit dans une affaire, dans une relation d'affaire, il y a un conflit, au lieu d'utiliser ce terme de règlement amiable, c'est de mettre simplement, lorsqu'il y a un conflit, de recourir dans un premier temps à la médiation, c'est quand la médiation ne marche pas qu'on va maintenant devant les Tribunaux de juridiction classique. Et cette clause a été faite aujourd'hui la plupart des Notaires insèrent cela justement dans les contrats qu'ils passent, qu'ils rédigent pour leur client. C'était donc le 1er point qu'il était important de savoir puisque pour le Notaire, tout part justement du contrat qu'on rédige. Ensuite, il fallait que les Notaires aussi en tant que Conseil puissent expliquer aux parties qui viennent justement les solliciter que quand il va y avoir un conflit, parce qu'ils ont déjà passé des contrats avec d'autres personnes au préalable dans les lesquels il n'y avait pas ces clauses de médiation, c'est de leur expliquer que quand ils sont face à ce conflit-là, d'utiliser la voie de la médiation d'abord avant d'aller au Tribunal de telle sorte à faire au fur et à mesure que le temps passe, à faire entrer justement le mode de règlement amiable dans l'esprit de tout un chacun. Donc voilà un peu le travail qui se fait depuis avec la Cour d'Arbitrage de côte d'Ivoire. Ce travail doit être continué. Je crois que les prochaines professions qui seront visitées seront les Avocats, les Magistrats, les Huissiers à qui il faut, il faudra aussi justement expliquer le fonctionnement de la médiation.

On a la chance que depuis l'an dernier, le 20 juin 2014 qui est passée, la loi de la médiation est là, elle existe. Il faut bien comprendre cette loi pour pouvoir l'appliquer et savoir aussi ce qu'est la médiation. Donc il va falloir expliquer cela au monde judiciaire.

Il faudrait que de plus en plus de magistrats puissent dire "ok ce problème, ce conflit, cette affaire, allez-y en médiation" et c'est au fur et à mesure en faisant cela que les justiciables sauront ce que c'est que la médiation et en pratiquant la médiation, sauront passer l'information et la médiation sera quelque chose qui sera j'allais dire dans nos habitudes de tous les jours. Il faudra aussi parler aux Avocats parce que l'Avocat, son métier c'est le contentieux, c'est l'adversité.

Donc il faudra aussi lui expliquer. C'est vrai que souvent aussi, il fait du conseil, mais que pour certaines affaires, il puisse conseiller pour aller justement à la médiation. Voilà aussi quelque chose qui a été fait dans ce sens. Alors aujourd'hui concernant justement la vulgarisation de la médiation, il y a du travail à faire au niveau justement des médias.

Nous sommes en pleine négociation avec la CACI pour avoir des temps d'antenne pour pouvoir faire des débats justement au niveau de la télévision pour faire passer les infos, pour faire des interviews, pour pouvoir faire également passer l'information. Mais ce que je pourrais dire pour terminer à ce niveau, c'est que pour les dossiers que moi j'ai déjà eu justement, en matière de médiation, parce qu'il est temps d'en parler, les problèmes qui viennent souvent c'est que les personnes qui arrivent chez le médiateur n'ont pas encore cette confiance au médiateur.

Il y a beaucoup de confusion à ce niveau. On voit toujours le médiateur comme quelqu'un qui va venir prendre parti ou alors on confond toujours le médiateur, au conciliateur c'est-à-dire quelqu'un qui va venir soit proposer des solutions, soit donner des conseils.

Donc le véritable travail c'est à ce niveau, comment arriver à faire comprendre aux personnes que le médiateur, c'est quelqu'un de neutre, indépendant, qui est impartial et fait son travail dans la confidentialité. Voilà le 1er problème qui ressort souvent quand on les aborde. C'est pourquoi d'ailleurs en développant la médiation judiciaire, c'est-à-dire le fait pour le juge justement d'envoyer

les parties devant la médiation, sera quelque chose qui pourra faire prendre conscience de l'urgence parce que souvent on aime bien, je dirai pas qu'on aime bien quelque chose qu'on nous impose, mais le fait que cela vienne justement de l'autorité judiciaire, jouera un grand rôle dans ce sens. Autre chose aussi qu'on a vu, c'est la mauvaise foi dans le dossier à traiter. Il y a également la mauvaise foi c'est-à-dire des personnes qui arrivent, on met dans le contrat une clause de médiation et à un moment venu quand on sait que quel que soit la négociation qu'on fera, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, soit c'est l'habitude totale, ou c'est pas l'habitude totale, on se retrouve avec un engagement, on se retrouve avec une réorganisation mais quand l'une des parties est de mauvaise foi c'est-à-dire elle voit que dans ces cas de figure, tel ne l'arrange, automatiquement, elle ne vient plus en médiation voilà aussi un problème qui existe et qu'il faut pouvoir justement étudier.

Il y a également le problème des conseils. Vous savez que quand on va en médiation, on peut venir avec son conseil, son avocat. Mais aujourd'hui les avocats qui accompagnent justement les clients en médiation ont encore toujours ce réflexe de la bagarre. Donc c'est-à-dire chaque fois, ils ont toujours ce réflexe du combat.

On va pour gagner etc. et ça également il faut arriver à expliquer à l'avocat que nous ne sommes plus au Tribunal et quand en médiation justement et c'est pour pouvoir trouver une solution apaisée, partir de là avec une relation améliorée, la qualité relationnelle. Donc quand on vient en médiation, on doit justement sortir de cette posture-là.

Y'en a qui arrivent justement à comprendre et ceux qui n'arrivent pas à comprendre reprennent le dossier de leur client, ils repartent au Tribunal et on en a vu comme ça. Alors c'est un peu ces choses justement que nous avons pu faire à ce niveau. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur le développement de la médiation en Côte d'Ivoire qui se porte très bien parce que même si l'information justement n'est pas encore arrivée là où il fallait, il faut justement dire que les choses avancent.

Mais là où il va falloir faire un véritable travail, c'est la formation. On fera tous les discours, on fera toutes les formations mais s'il n'y a pas de médiateurs, il n'y a pas de médiation parce que l'acteur principal de la médiation c'est le médiateur. Aujourd'hui, si je ne m'en abuse, je considère ceux qui ont fait la formation à l'EPMN. Nous sommes actuellement deux à avoir eu le diplôme, y a cinq qui si tout va bien sortiront sept année. Il y en aura donc sept. Donc vous voyez bien sept médiateurs pour toute la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas facile.

Donc il y a le travail de formation à faire et il faut saluer justement ce projet que nourrit actuellement les dirigeants de la CACI, Monsieur Tall qui justement a un projet de création d'une école de médiation en Côte d'Ivoire, parce que faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante de la médiation en Afrique, donc cette école si tout va bien verra le jour et je crois bien avec le partenariat de l'Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation de Bordeaux que dirige Jean-Louis ici présent. Merci c'était un peu ce que je voulais dire sur la médiation en Côte d'Ivoire.

THEME 5: La médiation en Côte d'Ivoire, évolution et avancée législative



Intervenant

INTRODUCTION

Dans le livre I de son ouvrage consacré à la Politique, Aristote, l'un des géants de la pensée antique, l'un des esprits profonds de toute l'histoire de l'humanité a écrit : « Puisque nous voyons que toute cité est une communauté et que toute communauté est formée en vue d'un bien (tous les hommes, en effet, font toutes choses en vue de ce qu'ils tiennent pour bien), il est évident que toutes les communautés visent à un bien » (Œuvres complètes GALLIMARD 2014 P. 377). Il est cependant évident que cette recherche d'un bien, du bien, peut se transformer en une compétition, engendrant des disputes et des conflits de tous ordres et de toute nature, relationnels, informationnels, structurels, de valeurs et d'intérêts, pour ne citer que ceux-là.

Le conflit est une dimension inévitable de la vie. Il est vrai que ce qui frappe avant tout ce sont les aspects négatifs des conflits en termes de dysharmonie sociale, de destruction, déstructuration des familles et des relations sociales. Il a pu cependant être avancé que le conflit est nécessaire parce qu'il constitue l'un des moyens par lesquels l'homme et l'humanité ont progressé, progressent. Béatrice BLOHOUNBRENEUR a indiqué ainsi le rôle positif du conflit « il est source d'enseignement. C'est le clignotant qui indique que la relation à l'autre n'est plus harmonieuse. Il renvoie la



Monsieur François KOMOIN

Magistrat Hors Hiérarchie
Docteur en Droit
Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan
Président du Centre International pour le Développement du Droit (CIDD) et de l'Université des Lagunes - CIDD
Vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de L'Institut Euro Africain de Droit Economique (INEADEC)
Membre du Conseil d'Administration de l'Association Internationale du Droit Economique (AIDE)
Membre du Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM) et Président de la Juridiction Disciplinaire

personne à se questionner sur la raison des sentiments de tristesse, peur ou colère qui l'animent. L'individu prend conscience de ses valeurs et de ses besoins fondamentaux lorsqu'il se mesure à l'obstacle et que son point de vue est remis en question par les autres. C'est à travers le conflit que l'on prend conscience à la fois de son individualité et de l'altérité, qui permet de reconnaître l'autre dans sa différence. Prise sous cet angle, la confrontation des points de vue différents est stimulante, source d'échange et de richesse ». (La médiation pour tous. Médias et Médiation 2014, P 14).

Quoi qu'il en soit, une fois né, le conflit doit être, à défaut d'avoir pu être évité, géré et bien géré afin de ramener l'harmonie et la paix. (On peut lire à cet égard l'excellent ouvrage de Monsieur Thierry GARBY intitulé « la gestion des conflits » ECONOMICA).

Deux formes essentielles de gestion des conflits existent à savoir d'une part, la résolution du conflit par l'autorité au moyen de la dévolution du conflit au juge et d'autre part, la gestion du conflit en dehors du juge par ce qu'il est convenu d'appeler les modes alternatifs de règlement des différends, modes extrajudiciaires de prise en charge des conflits. Parmi ces modes alternatifs de règlement des litiges, l'un retient notre attention depuis hier. Il s'agit de la médiation dont il m'a été demandé ce matin de présenter l'évolution et les avancées législatives en Côte d'Ivoire, médiation régie par la Loi N° 2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle. (Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire du 2 juillet 2014). Ma démarche est simple ; elle est la suivante : je vous propose de présenter la médiation telle qu'elle est prévue par la législation (I) avant d'examiner son apport et ses perspectives en matière de règlement des conflits en Côte d'Ivoire (II).

1. PRESENTATION DE LA MEDIATION TELLE QU'ELLE RESULTE DE LA LOI N° 2014-389 DU 20 JUIN 2014

En suivant la logique législative utilisée par le législateur ivoirien, on distingue d'une part, les principes généraux de la médiation (1.1) et d'autre part, les formes de médiation admises en droit ivoirien (1.2).

1.1. Les principes généraux de la médiation

- Le législateur ivoirien définit la médiation comme « un mode alternatif de règlement de litiges par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend avec l'aide d'un tiers, le médiateur choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige » (Article 1 de la loi)
- Le champ matériel de la médiation exclut les litiges concernant l'état et la capacité des personnes. (Article 2 de la loi)
- Le médiateur :
 - ne peut remplir des fonctions d'arbitre, de représentant ou de conseil d'une partie dans une procédure arbitrale ou judiciaire relative au litige faisant l'objet de la médiation ;
 - ne peut être cité témoin dans cette procédure ;
 - est astreint à l'obligation de confidentialité à l'égard des tiers sur le différend qui lui a été confié et des échanges entre les parties ;
 - est astreint à une obligation de diligence ;
 - est astreint à l'obligation de respect de l'équilibre de traitement entre les parties ;
 - peut avec l'accord des parties s'entretenir séparément avec chacune d'elles ;

- est rémunéré pour ses prestations ;
 - peut provenir ou non d'une institution de médiation (articles 1er alinéa 2, 3, 4 et 6 de la loi).
- Les parties ou leurs représentants dûment mandatés participent personnellement à la médiation ou assistées de leurs avocats ou de toute autre personne de leur choix.
- Ces principes généraux posés, le législateur distingue deux types de médiation, la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle.

1.2. Les types de médiation

La médiation peut être judiciaire ou conventionnelle.

1.2.1. La médiation judiciaire

La médiation est celle qui a lieu au cours d'un procès.

- Le déclenchement de la médiation

Il est le fait du juge. Celui-ci saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, après avoir recueilli l'accord de celles-ci, désigner un médiateur ou une institution de médiation pour mettre en œuvre la médiation en vue d'une solution consensuelle à tout le litige ou à une partie de celui-ci (article 7 de la loi).

Cette faculté est reconnue en tout état de la procédure au juge de première instance et d'appel, juge du fond et/ou des référés, à condition qu'une décision ne soit pas intervenue sur le fond du litige (article 7 de la loi).

Dans sa décision qui ordonne la médiation, le juge mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur ou l'institution de médiation, indique la date à laquelle l'affaire sera à nouveau appelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la partie qui devra la payer et si elles sont plusieurs, la proportion que chacune d'elle devra consigner au greffe ou entre les mains de l'institution de médiation. Un supplément peut être exigé si la provision paraît insuffisante pour assurer le paiement des frais, et le non-paiement de la consignation entraîne la caducité de la décision et médiation et la poursuite de l'instance (article 12 de la loi).

Le juge confie la médiation soit à une institution de médiation soit à un médiateur. Dans ce dernier cas, il ne peut choisir qu'une personne qui a la qualification requise eu égard à la nature du litige, justifie d'une formation pratique aux techniques de médiation suivie dans une école de formation en médiation ou d'un agrément auprès d'une institution de médiation ou d'une expérience avérée dans la pratique de la médiation, présente les garanties de neutralité, d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la mission de médiateur et qui n'a jamais été pénalement condamnée de façon définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, ni été frappée d'une incapacité ou d'une déchéance ni été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de destitution, radiation, révocation ou de sanction administrative de retrait d'agrément ou d'autorisation (article 11 de la loi).

- La durée de la médiation

Elle est de trois (03) mois qui court à compter de l'acceptation de la mission par le médiateur, durée qui peut être renouvelée une seule fois par le juge à la demande du médiateur ou avec l'accord des parties pour une durée maximale de trois (03) mois. La médiation judiciaire ne peut

donc excéder six (06) mois (article 9 de la loi).

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation est insusceptible de recours (article 20 de la loi).

- Les conséquences de la décision de médiation

La décision de médiation entraîne la suspension des délais de prescription à la date de l'acceptation de la mission par le médiateur ; le délai ne recommence à courir qu'après l'achèvement de la mission (article 8 de la loi).

La décision de médiation ne remet pas entièrement les parties entre les mains du médiateur puisqu'elle ne dessaisit pas le juge qui peut à tout moment, les parties préalablement convoquées, prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires (article 8 de la loi).

Le juge peut à tout moment ou à la demande du médiateur ou de l'une des parties mettre fin à la médiation. Il peut même le faire d'office s'il constate que le bon déroulement de la médiation est compromis. Les parties sont convoquées à une audience à la diligence du greffe à laquelle l'affaire est appelée. Si à cette audience le juge met fin à la médiation, il poursuit l'instance et en informe le médiateur (article 16 de la loi).

- L'information du médiateur de la mission

Elle est assurée par le greffe de la juridiction qui a décidé la médiation. Celui-ci notifie copie de la décision de médiation aux parties, au médiateur dans les plus brefs délais (article 13 alinéa 1 de la loi).

- Les diligences et pouvoirs du médiateur

Il s'assure de la consignation de la provision et réunit les parties en vue de la mise en œuvre de la médiation (article 13 alinéa 2 de la loi). Il ne dispose pas de pouvoirs d'instruction, mais peut si les parties en sont d'accord et pour les besoins de la médiation entendre les tiers qui y consentent (article 14 de la loi). Il est tenu au secret professionnel. Il tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, mais ne peut évoquer devant lui les constatations qu'il a faites et les déclarations des parties qu'avec l'accord des parties. Celles-ci ne peuvent du reste être utilisées dans une autre instance (article 15 de la loi).

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe le juge par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution consensuelle à leur litige. L'affaire revient devant le juge au jour fixé (article 17 de la loi).

- L'homologation de l'accord de médiation

L'initiative est prise par parties conjointement ou par celle qui est la plus diligente, et l'homologation n'est accordée que si l'accord ne viole pas l'ordre public.

Le délai maximum imparti au juge est de sept (07) jours à compter de la réception de la demande au terme duquel s'il ne s'est pas prononcé, l'homologation est supposée accordée. En cas de refus la décision du juge doit être motivée et préciser les raisons pour lesquelles l'accord est contraire à l'ordre public. Cette décision ne peut faire que l'objet d'un recours en cassation. Si au contraire il homologue l'accord, sa décision n'est susceptible d'aucun recours, et cette homologation donne force exécutoire à l'accord de médiation (article 18 de la loi).

- La rémunération de médiation

Elle est fixée définitivement par le juge. Il autorise le médiateur à se faire remettre les fonds consignés au greffe, et s'il y a un excédent il en ordonne la restitution sur production des pièces justificatives (article 19 de la loi).

1.2.2. La médiation conventionnelle

C'est celle qui repose sur l'initiative et la volonté consensuelle des parties. C'est la médiation à l'état pur appelée la médiation par excellence.

- L'accord de médiation

La médiation conventionnelle nécessite un accord, l'accord de médiation.

C'est celui par lequel les parties recourent à la médiation pour mettre fin à tout ou partie d'un litige né ou à naître et portant sur des droits dont elles ont la libre disposition (article 21 de la loi). Cet accord est toujours écrit (article 22 de la loi).

Il a un caractère obligatoire pour les parties avant tout recours judiciaire, sous peine d'irrecevabilité de l'action, que cependant le juge ne peut prononcer d'office (article 24 de la loi).

- Les modes de médiation conventionnelle

La médiation conventionnelle peut être ad hoc c'est-à-dire une procédure amiable organisée directement par les parties elles-mêmes pour désigner le médiateur et organiser la procédure de médiation.

Elle peut être institutionnelle lorsque les parties font appel à une institution de médiation pour organiser la procédure (article 23 de la loi).

- La durée

La durée de la médiation conventionnelle est librement fixée par les parties. En tout état de cause, à compter de l'acceptation de la mission par le médiateur, les délais de prescription sont suspendus et ne recommencent à courir qu'une fois la médiation achevée (article 25 de la loi).

- Le choix du médiateur et l'acceptation de la mission

Les parties sont obligées de se conformer aux conditions imposées au juge dans le choix du médiateur dans le cadre de la médiation judiciaire (article 27 de la loi). En cas d'acceptation de la mission, un procès-verbal est signé par le médiateur et les parties pour définir les modalités de la mission (article 26 de la loi).

- La mission du médiateur

Elle consiste à rapprocher les parties en vue de la conclusion des accords pour la solution consensuelle du litige. S'il y parvient, il rédige un accord de médiation qu'il signe avec les parties, accord qui met fin au litige et qui doit être exécuté de bonne foi par les parties (article 28 de la loi). La partie la plus diligente peut du reste soumettre cet accord à l'homologation du président de la juridiction compétente, le Président du tribunal de commerce pour les médiations commerciales, qui statue par voie d'ordonnance sur requête. L'homologation donne force exécutoire à l'accord. Le refus du Président du tribunal d'homologuer l'accord de médiation ne peut résulter que d'une décision motivée par la violation de l'ordre public, décision susceptible que de recours en cassation (article 29 de la loi).

Si malgré tous ses efforts le médiateur n'arrive pas à rapprocher les parties, il dresse son procès-verbal d'échec de la médiation (article 30 de la loi).

Ainsi se présente de façon succincte la médiation en Côte d'Ivoire telle que le veut le législateur. Il reste à présent à examiner l'apport de cette loi et les perspectives qu'elle ouvre au système de règlement des conflits en Côte d'Ivoire.

2. L'APPORT DE LA LOI SUR LA MEDIATION ET SES PERSPECTIVES

L'apport de la loi sur la médiation est important (2.1.) et les perspectives qu'elle offre intéressantes si certaines conditions sont remplies (2.2).

2.1. L'apport de la loi sur la médiation

Stephen BENSIMON a écrit : « la médiation accompagne un immense mouvement de l'humanité moderne : avoir le droit d'être différent, mais de vivre ensemble sans souffrir ni faire souffrir, sans être détruit ni détruire, sans vainqueur ni vaincu » (Panorama des médiations du monde 2010 l'HARMATTAN). Ce mouvement général observé en faveur des modes alternatifs de règlement des litiges dont beaucoup d'Etats à travers le monde stimule l'adoption n'a pas laissé le législateur ivoirien indifférent. Par la loi sur la médiation, il s'insère dans cette tendance générale de contournement des limites de la décision judiciaire, d'évitement de l'aléa, de la rigidité des règles de preuve et de procédure, de la publicité des débats et dans certains cas de la lenteur des procès.

Il est vrai qu'avant l'adoption de cette loi, la médiation conventionnelle était connue en Côte d'Ivoire et que bon nombre de litiges étaient terminés de cette façon. Toutefois ces médiations ne bénéficiaient pas d'un cadre juridique spécifique, les dispositions qui leur étaient applicables étant les dispositions générales du code civil et du code de procédure civile, commerciale et administrative. Des discussions pouvaient naître notamment quant à la force exécutoire de l'accord de médiation. Dorénavant avec la loi sur la médiation, ce mode alternatif de règlement des litiges bénéficie de l'encadrement juridique approprié ; ce qui lui donne sécurité et efficacité ; et susceptible d'accroître la confiance des justiciables qui pour certains, faute de dispositif légal clair, hésitaient à y recourir. De plus, par la médiation judiciaire, le législateur permet au conflit engagé par la voie judiciaire de réorienter le contentieux vers un traitement consensuel sous l'égide du juge pour la recherche d'une solution négociée acceptable et acceptée par les parties. Il s'agit d'un véritable arrangement sous le contrôle du juge avec l'implication des parties ; ce qui ici comme ailleurs constitue une évolution dans la fonction de judicature et un moyen de diminuer le contentieux judiciaire dans les tribunaux très souvent surchargés avec des juges en nombre insuffisant.

Cet apport de la loi sur la médiation ouvre de belles perspectives qui pourraient cependant être contrariées si certaines conditions ne sont pas remplies.

2.2. Les perspectives de la loi sur la médiation et les conditions à remplir

L'on serait tenté face à l'apport de la loi sur la médiation pour la prise en charge des litiges de se réjouir ; et l'on n'aurait nullement tort de le faire tant cette initiative du législateur doit être saluée. Toutefois notre joie à tous sera de courte durée si l'on ne s'attèle pas à remplir certaines conditions dont dépend la réussite de la réforme.

La première est relative à la sensibilisation et à la formation des juges à la médiation. En effet dans la médiation conventionnelle, leur concours est requis pour donner force exécutoire à l'accord des parties. Dans la médiation judiciaire, leur rôle est prépondérant pour décider du moment de la médiation, des litiges à envoyer à la médiation, du choix du médiateur et du suivi du déroulement de la médiation. Il n'est pas excessif de penser que certains juges vont estimer que la médiation judiciaire ne correspond pas à leur mission et que d'autres y seront hostiles car ils considéreront que cela aboutit à une délégation de leurs attributions. Il faut aussi se rappeler que la formation de base et continue du juge vise à lui permettre de déceler derrière les faits, les paroles et les comportements l'article de la loi qui lui permet de dire qui a raison et qui a tort. Ajouté à cela le fait que tout changement dans le milieu judiciaire n'est pas aisé surtout que du point de vue structurelle, une nouvelle organisation s'impose pour insérer la médiation dans la dynamique du procès en tant que mode autonome de résolution du conflit sous l'autorité du

juge, la partie n'est pas gagnée d'avance. Pour qu'elle le soit, une action vigoureuse doit être entreprise en direction de la magistrature en termes de sensibilisation et de formation. Une circulaire du Ministre de la justice à cet égard sera la bienvenue ainsi que des campagnes de promotion de la médiation, lesquelles devront inclure également les avocats qui constituent un élément clé dans le succès de la médiation surtout judiciaire.

La deuxième concerne principalement les juridictions de commerce notamment les tribunaux de commerce auxquels la loi organique qui les créent, organisent et déterminent leurs attributions et fonctionnement impose un préalable obligatoire de conciliation qui donne de bons résultats. La compatibilité de cette obligation avec la médiation judiciaire n'apparaît pas évidente. Des réflexions doivent être menées à cet égard pour que la médiation judiciaire ait également droit de cité dans les tribunaux de commerce. Il en va de même pour les tribunaux du travail.

La troisième a trait à la communication à faire sur la médiation en direction de la population. L'évidence de cette campagne est telle qu'elle nous dispense de grands développements à ce sujet, sauf à indiquer qu'il faut faire en sorte de sortir de la mentalité du «tout judiciaire», les populations devant être informées et rassurées sur l'efficacité des modes alternatifs de règlement des litiges et leurs avantages.

La quatrième a trait à la correction de quelques insuffisances de la loi sur la médiation. La principale que je souligne et qui est de nature à contrarier la réforme, c'est le mutisme du législateur sur la possibilité ou non d'exercer une voie de recours contre l'ordonnance d'homologation de l'accord de médiation dans la médiation conventionnelle alors que dans le cadre de la médiation judiciaire, il est expressément indiqué que la décision d'homologation n'est pas susceptible de recours. Peut-être doit-on considérer cela comme une omission susceptible d'être comblée par un raisonnement analogique. C'est possible, mais pour éviter toute contestation à ce sujet, il eut valu mieux que le législateur indiqua cela de façon claire.

La cinquième, et peut être de loin la plus importante est relative à la qualité des médiateurs et des institutions de médiation. Ce qui à mon sens assurera le succès de l'avenir de la médiation dans notre pays n'est pas la rapidité de son développement, mais la qualité de ce qui sera fait. Et cela dépend largement des acteurs de ce mode alternatif de règlement des litiges qui rétablit le climat d'apaisement et permet aux parties elles-mêmes de s'impliquer dans la recherche de la solution d'une situation conflictuelle ou bloquée. La formation des médiateurs comptera pour beaucoup ; de même que l'élaboration et le respect scrupuleux d'une charte d'éthique et/ou d'un code de déontologie à même de renforcer la confiance des parties dans les médiateurs. L'organisation des centres de médiations pour assurer l'efficacité à la médiation est également à recommander ; de même que la vigilance des pouvoirs publics afin que nul ne se proclame médiateur s'il n'a reçu la formation requise et que nulle médiation ne soit entreprise dans des conditions douteuses.

Que peut-on conclure ?

CONCLUSION

Le paysage du règlement des litiges en Côte d'Ivoire s'est indubitablement enrichi grâce à la loi sur la médiation judiciaire et conventionnelle. Il faut s'en réjouir. Tout le monde doit soutenir cette importante réforme et se l'approprier, juges, avocats, opérateurs économiques, médiateurs et centres de médiation. Dans certains pays d'ailleurs, la médiation est devenue une véritable « way of life ». Veuillons tous à lever les obstacles signalés afin que la médiation soit une réalité en Côte d'Ivoire.



Si les opérateurs économiques se décident à se départir du mythe de la victoire dans le combat judiciaire ; s'ils s'impliquent dans la recherche des solutions à leurs différends, assistés s'ils le veulent d'avocats compétents et ouverts aux modes alternatifs de règlement judiciaire, débarrassés eux-aussi du mythe de la victoire judiciaire ; si les médiateurs sont bien formés, compétents, diligents et respectueux d'une charte d'éthique et/ou d'un code de déontologie ; si les centres de médiation sont efficaces ; et si la justice s'implique pleinement dans la médiation judiciaire et homologue sans délais les accords issus de la médiation qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, alors je proclame solennellement ma foi et ma conviction que la loi sur la médiation constitue et constituera une véritable opportunité pour le règlement des litiges en Côte d'Ivoire.

Qu'il en soit ainsi car tout le monde y gagnera.

Merci pour votre bienveillante attention.



Me AKA Narcisse
Secrétaire Général du Centre
d'Arbitrage
de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage (CCJA) OHADA

Contribution de Me AKA Narcisse

Je voudrais vraiment ne pas cacher mon émotion, mon émotion d'être ici, ça me ramène une vingtaine d'années en arrière.

En 1996, nous avons commencé ce chantier là, et aujourd'hui savoir que nos Autorités de la CACI se souviennent des fondateurs.

Hier je me suis rendu compte qu'on a rappelé encore la présence du Premier Ministre qui était là à l'époque avec le Président Seydou Elimane Diarra, et ce souvenir des fondateurs, ça ne peut que nous réjouir et conforter cette émotion qui est unanime.

Donc, je suis vraiment très heureux que le bébé qui était né à cette époque là, que ce bébé ait grandi, qu'il ait pris des ailes et je voudrais vraiment féliciter la CACI pour le succès de cette manifestation. Quand on a une manifestation sur deux jours et qu'à la deuxième journée, on a une salle aussi bondée, on ne peut qu'être heureux et fier et moi je pense sincèrement que la médiation est bien lancée, en tout cas en Côte d'Ivoire et qu'elle est simplement appelée à se développer. Alors je pense que je partage pleinement tout ce qui a été développé par le Président Komoin, sur ce texte, sur ses avancées, et je voudrais peut être dire que ses avancées, ont été tellement intéressantes que au niveau de l'OHADA, l'OHADA essaie de s'emparer de ce sujet parce qu'il y a un conseil des Ministres qui est prévu la semaine et que la matière de la médiation va figurer probablement dans les prochains chantiers d'uniformisation au niveau des 17 Etats de notre espace communautaire.

Donc, déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, ce sont des avancées significatives. Et moi je voudrais surtout insister sur le rôle prépondérant du juge parce que c'est le juge qui va aider à cette avancée là.

Pendant longtemps, on a eu la conciliation. Par exemple, au niveau judiciaire, il faut dire que le juge n'étant pas formé aux modes de règlement amiable, ça n'a jamais très bien fonctionné, je vais peut-être vous donner mon expérience personnelle. Moi j'ai été juge au Tribunal du Travail en tout cas dans un passé lointain, et dans la procédure sociale, la conciliation est obligatoire. Alors comment se passe la conciliation ? Alors je peux vous dire que je ne suis pas très fier de la façon dont se passe la conciliation au Tribunal du Travail. Le juge reçoit les parties, et puis il demande aux parties, à la partie défenderesse que vous êtes convoqués. Est-ce que

vous souhaitez vous concilier dans le cadre de cette affaire ? Alors bien entendu, la partie défenderesse qui affirme, je n'entends pas me concilier et le juge constate la non-conciliation et renvoie les parties à l'audience préliminaire.

Bien entendu, le juge a des circonstances atténuantes parce que quand vous avez 30 ou 40 dossiers de conciliation à traiter entre 8 h et 12 h, il est clair que vous n'avez pas la possibilité de consacrer tout le temps qu'il faut.

Donc, il est vraiment heureux que ce cadre-là, cette ouverture soit faite.

Je dis que même s'il y a une conciliation qui est prévue, il n'est pas exclu que le juge du Tribunal de Travail dans ce cadre là renvoie les parties avec leur accord à une procédure de médiation, dans le cas de la CACI, ou dans le cas d'une procédure de médiation ad'hoc.

Donc je pense que nos juges devaient être sensibilisés à cela et ça pourrait d'ailleurs les aider à désengorger de façon significative. Quand vous avez par exemple une procédure qui passe au mois de mai ou juin, qu'on a tendance à renvoyer systématiquement après les vacances judiciaires. On peut profiter d'ailleurs des vacances judiciaires pour renvoyer certains dossiers en médiation de manière à ce qu'à la rentrée, en cas d'échec de ce processus, la procédure judiciaire soit lancée. Donc, vous avez cette possibilité là de gain significatif de temps. Donc voilà quelques observations que je voulais faire. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je pense que tout à l'heure lors des échanges, je pourrai donner un avis nécessaire.

Merci.

Quand on parle de négociation, on a les 2 acteurs qui sont en conflit, enfin les différents acteurs qui sont en conflit, qui vont se faire face. Dans la négociation, vous n'avez pas de tiers, c'est ça qui est important, vous êtes face à face autour d'une table, vous avez un différend, une difficulté ou une divergence importante et vous essayez de trouver une solution à cette divergence-là. Donc vous êtes en train de négocier, vous négociez pour trouver une solution, vous essayez de négocier pour trouver une solution amiable à votre différend sans intervention d'un tiers.

Alors quand on passe à l'autre étape parce que parfois les divergences entre les parties sont tellement vives, sont tellement importantes qu'on peut avoir besoin d'un tiers ou d'un facilitateur, bon je n'aime pas beaucoup ce terme parce que dans l'actualité ivoirienne ça renvoie à des choses parfois difficiles. Donc on peut avoir besoin d'un tiers ou d'un facilitateur qui va aider les parties à régler leur difficulté.

Maintenant, quels sont les attributions qu'on va accorder à cet tiers ? Quels sont les pouvoirs qu'on donne à ce tiers ? Donc c'est à ce niveau que parfois vous avez des divergences entre l'école anglo-saxonne et l'école francophone.

Vous avez des divergences entre la conciliation, et la médiation parce que parfois vous dites dans un cas on a un tiers qui est beaucoup actif pendant que l'autre joue un beaucoup moins actif.

Mais de façon générale, la tendance, c'est de considérer que chaque fois qu'on a besoin d'un tiers pour aider à régler un différend, on a ce mode amiable réconciliation ou médiation.

Maintenant, les différentes subtilités, je pense qu'il faut laisser tout ça aux écoles de tribunal. Pour nous qui voulons être très pratiques, le plus important c'est l'aide que ce tiers peut apporter. Maintenant, dans les différentes législations on peut parler de juge qui peut faire de la conciliation. Donc, on a le juge qui a le pouvoir de conciliateur parce que en matière sociale, en matière de divorce, en matière commerciale, au niveau du Tribunal de Commerce, le juge a un rôle de conciliateur, fait de la conciliation et ou de la médiation.

Il peut intervenir pour aider les parties à trouver une solution. Mais quand on va faire référence au secteur privé, à la médiation commerciale, intervention d'un tiers, en ce moment-là on va plutôt parler de médiation, parfois on peut parler de conciliation, à l'époque d'ailleurs, la question était tellement délicate quand nous faisions les premiers textes à la CACI, on a parlé de règlement de conciliation/médiation et nous avons considéré que dans notre entendement, médiation et conciliation devaient être considérés comme des verbes synonymes pour mettre fin justement

à toutes ces bagarres-là.

Donc vous verrez que parfois dans certains ouvrages, on fait des distinctions mais dans le fond, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt puisque si les parties ne sont pas d'accord, le processus amiable n'ira pas jusqu'à son terme et si les parties sont d'accord, il y aura un protocole d'accord, un accord de conciliation, un accord de médiation, tout ce qu'on peut vouloir, cela dépend de certains éléments qui lient les parties.



THEME 6: ARTICULATION DE LA MEDIATION DANS LA JUSTICE ETATIQUE ET LES INSTITUTIONS

Médiation judiciaire



Monsieur Joseph Tirado

Avocat au barreau de Londres,
co-directeur au cabinet Winston &
Strawn

Co-directeur du comité de
médiation à

International Bar Association - IBA

Premier intervenant

Version anglaise

With your permission and Thierry's help, Excellence, you understand that I speak French better than I dance.

To begin, I would first like to clarify what I will share with you is specific to the United Kingdom. That said, I can say that mediation is based on contracts, with the exception of a few items. Therefore, we have no law on mediation. With us, there is no binding mediation, mandatory. But the state still maintains some sovereignty on issues related to employment and Institutional Relations and also for questions on family

But unlike our American cousins who in some States of their mandatory mediation, courts are reluctant to intervene in united kingdom, at least technically, because the system changed dramatically over the last decade mainly because of, vocational training that was provided to get them to be less and less

suspicious, and accept more mediation; an English tradition of respecting the autonomy of the parties. So far the courts have not reached the point of imposing mediation. Otherwise people make use of the following tables. And here's how this bribe system works. If you refuse to participate in mediation, and the case comes to court, and the judge considers it a case that could have been resolved through mediation, even if you win the lawsuit, you may not be able to recover your costs that were incurred.

But it must be stressed that for mediation to succeed, it is important that all interested parties, namely the state represented by the government, the universities, of course the parties disputes and their representatives, and the judicial system, get involved.

I thank you.

Version française

Avec votre permission et l'aide de Thiery, excellence, vous comprenez Que je parle mieux le français que je ne danse.

Pour commencer, je voudrais d'abord clarifier que ce que je vais partager avec vous est spécifique au royaume uni. Ceci étant, je peux dire que la médiation est basée sur les contrats, à l'exclusion de quelques éléments. C'est pourquoi, nous n'avons de loi sur la médiation. Chez nous, il n'existe pas de médiation contraignante, obligatoire. Mais l'Etat conserve toujours une certaine souveraineté sur les questions relatives à l'emploi et aux relations institutionnelles et également pour les questions qui portent sur la famille. Mais contrairement à nos cousins américains qui ont dans certains de leurs Etats la médiation obligatoire, les tribunaux hésitent à intervenir au royaume uni, du moins techniquement, parce que le système a énormément évolué au cours de ces dix dernières années, essentiellement en raison des formations professionnelles qui ont été dispensées pour les amener à être de moins en moins suspicieux, et à accepter de plus en plus la médiation ; une tradition anglaise qui consiste à respecter l'autonomie des parties. Jusqu'ici, les tribunaux ne sont pas arrivés au point d'imposer la médiation. Au contraire les gens font recours aux dessous de tables. Et voici comment ce système de pot de vin fonctionne. Si vous refusez de participer à la médiation, et que l'affaire arrive au tribunal, et que le juge considère que c'est une affaire qui aurait pu être réglée par la médiation, même si vous gagnez le procès, vous risquez de ne pas pouvoir être en mesure de récupérer vos frais qui ont été engagés.

Mais il faut souligner que pour que la médiation puisse réussir, il est important que toutes les parties intéressées, à savoir l'Etat représenté par le gouvernement, les universités, bien sûr les parties en litiges et leurs représentants, et le système judiciaire, s'impliquent.

Je vous remercie.

Deuxième intervenant

Je vous remercie, je remercie les organisateurs de ce colloque pour m'avoir invitée.

J'ignorais parfaitement que la Côte d'Ivoire était si avancée au niveau législatif puisque cette loi est introduite effectivement pas si longtemps, mais elle a quand même été introduite avec comme je l'ai appris tout à l'heure en écoutant mon prédécesseur, il y a six mois ; et qui comporte 31 articles, alors qu'en suisse on est pas beaucoup plus puisque la médiation civile et commerciale a formellement et officiellement fait son entrée dans l'ordre judiciaire en 2011, au 1er janvier 2011, lorsque la suisse a décidé après bien des décennies d'adopter un seul code de procédure civile. Avant, la suisse bien plus petit pays que la Côte d'Ivoire, avait 26 codes de procédures civiles. Au 1er janvier 2011, la procédure a été unifiée, et c'est dans ce cadre là que la médiation en tant que notion juridique a officiellement et formellement fait son entrée dans la législation suisse. Notre code de procédure civile comporte 406 dispositions dont 9 consacrées à la médiation. 9 dispositions contre 31 en Côte d'Ivoire, ce qui me permettra d'être succincte et plus brève que mon prédécesseur, le Président du Tribunal du Commerce, le Président KOMOIN qui a fait une présentation très détaillée de la loi ivoirienne. Pour ma part, comme vous pouvez le constater, nous avons une législation beaucoup plus succincte, qui se limite à parler effectivement de la



Madame Gisèle De Benoit
Avocat Suisse
Médiatrice, Consultant expert



médiation judiciaire. Mais les praticiens et la doctrine en droit suisse distinguent également la médiation extrajudiciaire qui a droit quand même à deux dispositions du code de procédure civile, des 9 dispositions qui ont fait leur entrée en vigueur. Nous sommes entrés dans le 21^{ème} siècle avec ce code de procédure civile, mais cela, ne signifie pas qu'avant la médiation n'était pas connue en suisse. Bien au contraire puisque la suisse parle plutôt de vouloir faire de la médiation et de prêter ses bons offices de manière très large, ce qui est presque son image.

Une médiation peut être convenue entre les parties à tout moment de la procédure judiciaire ; mais déjà au stade du dépôt de la requête en conciliation, requête en conciliation qui depuis l'entrée en vigueur de code est devenue en principe la règle, donc obligatoire. Ce qui signifie que la partie déposera sa requête en conciliation et simultanément demandera que cette conciliation soit remplacée par une médiation. La conciliation étant en principe obligatoire sous réserve de quelques domaines où celle-ci est par principe exclue, en particulier les actions d'état, la requête de conciliation dans ce cas là pourra être remplacée par une médiation. Les parties seront alors renvoyées en médiation, si l'autre partie est également d'accord pour remplacer le processus de conciliation par une médiation. Cela signifie qu'à la première audience fixée par le juge conciliateur, la question sera posée ; elle pourra même l'être avant, lors du dépôt de la requête en conciliation, le juge conciliateur posera la question à l'autre partie si elle est d'accord pour remplacer la procédure de conciliation par un processus de médiation. Si c'est le cas, les parties seront renvoyées en médiation, médiation qui ne sera pas conduite par le juge conciliateur, puisque ce processus de médiation se passera complètement en dehors du tribunal; cela est prévu par le code. C'est pourquoi en réalité on a pu se permettre d'avoir très peu de dispositions qui traitent de la médiation dans notre code. L'organisation et tout le processus de médiation sont laissés aux parties. Ce sont elles-mêmes qui sont renvoyées à organiser le processus de médiation. Tout ce qui est par hypothèse, accord entre les parties, désignation du médiateur, temps à disposition, organisation des séances, rémunération du médiateur ; toutes ces questions sont laissées à la libre appréciation des parties. A partir du moment où il y a eu un accord pour entrer en processus de médiation, la procédure judiciaire est suspendue et les parties s'organisent elles-mêmes avec le médiateur et avec leur conseils si elles sont assistées; assistance qui bien entendu n'est pas obligatoire.

Conseillé ou pas conseillé, c'est une question de doctrine dans laquelle en tant qu'avocat et en tant que médiatrice, je n'entrerai pas. Toujours est-il que d'après la loi suisse, les parties s'organisent et se retrouvent à traiter elles-mêmes de la médiation.

A partir du moment où elles sont dans une procédure judiciaire et qu'elles ont été d'accord pour entrer dans un processus de médiation, la procédure est suspendue, il n'y a pas de délai qui est imparti aux parties, il n'y a pas de retour qui est demandé aux parties ou au médiateur qui aura été désigné ? Ce médiateur par souci de simplification pourra être désigné lors de l'audience de conciliation, mais ce n'est pas obligatoire si les parties ne souhaitent pas ou souhaitent laisser le temps ou n'ont pas de nom à disposition à proposer au juge ; le juge ne saura même pas qui est le médiateur qui est désigné et doit s'occuper de la médiation.

Le juge conciliateur est supposé traiter la requête de conciliation dans un délai de un an. La mentalité diffère de certains pays, en suisse on prend son temps. En effet, si le juge conciliateur peut prendre son temps pour concilier, pour quelles raisons le médiateur qui est désigné par les parties devrait-il être limité. On laisse du temps au temps, et finalement toutes les parties sont contentes de participer à un processus de médiation ; ce n'est pas un juge qui va forcément les rappeler à l'ordre. Pour quelles raisons le ferait-il, du reste j'ai pu constater en suisse que les juges sont très occupés et ils ne sont pas forcément occupés à relancer les parties. Alors, lorsque l'une des parties se dit finalement ce processus a duré, un mois, deux mois trois mois, qu'elle estime que les choses ont assez duré et qu'elle n'est plus d'accord avec le processus, théoriquement ce n'est pas le médiateur qui devrait dire maintenant j'arrête avec vous, c'est impossible de vous amener à un accord ; ça ne devrait pas être le rôle du médiateur, ou alors



il pourrait tout simplement dire , je ne suis pas compétent et je renonce à amener les parties à trouver une solution et je préfère que ce processus soit confié à l'un de mes confrères. Mais ce n'est pas normalement à lui de décider que la médiation n'a pas réussi et donc qu'il prend la liberté d'informer le juge, ce n'est pas son rôle, et d'ailleurs on pourrait se demander s'il le faisait il ne heurterait pas le principe de confidentialité auquel il est tenu.

Mais toujours est-il que soit les parties ont finalement trouvé un accord, soit elles constatent l'échec de la médiation, et à partir du moment où l'une ou l'autre constate l'échec, c'est leur rôle d'informer le juge. La partie qui ne veut plus continuer le processus de médiation devra informer le juge, et dans ce cas là, le procès reprendra là où il était resté. S'il était resté au stade de la conciliation et que les parties s'étaient entendues pour remplacer l'audience de conciliation ou l'étape de conciliation par un processus de médiation, et bien le procès reprendra là où il était resté ; à savoir l'échec de la médiation, autorisation de procéder puisque comme je vous l'ai expliqué, la tentative de conciliation est devenue en principe obligatoire en procédure civile suisse. Alors l'échec de la conciliation ou l'échec de la médiation, si la médiation a remplacé la conciliation, et autorisation pour la partie demanderesse d'ouvrir le procès.

Si la médiation a été conseillée par un juge sensibilisé à la médiation en cours de procès, à n'importe quel stade du procès, même si le procès a duré une année, une année et demie, deux ans, même si les parties sont en période de recours, le juge en charge du dossier qui serait par hypothèse sensibilisé à la médiation pourrait conseiller aux parties de se tourner vers un processus de médiation ; auquel cas par l'accord des parties, la procédure serait une fois encore suspendue.

On en arrive maintenant à la fin de médiation ; les parties peuvent informer le juge et peuvent demander l'homologation de l'accord qui a été trouvé en médiation. Le juge qui était saisi du dossier si c'est au stade de la conciliation, ce sera le juge conciliateur, ratifiera, c'est ce terme qui est utilisé dans le code de procédure civile, l'accord de médiation trouvé. Cet accord aura l'effet d'un jugement entré en force. Il aura donc la même valeur qu'un jugement.

Qu'en est-il de la médiation conventionnelle ou extrajudiciaire ? Quel est le recours possible devant les tribunaux suisses ? Comment donner une force exécutoire à l'accord, à le rendre finalement définitif, pas seulement pérenne.

Les parties sont d'accord, pourquoi vouloir couler dans le béton un accord qui a été librement choisi par les parties. Et la question qui été posée hier concernant la possibilité de rendre exécutoire cet accord qui a été passé en dehors des tribunaux, et bien les praticiens et la doctrine suisse se sont également posés la même question, car il ne suffit pas de dire, surtout en matière commerciale, on a trouvé un accord, donc forcément cet accord sera exécuté.

Dans la plupart des cas c'est ce qui va effectivement se passer. Les parties ont trouvé un accord, elles ont de toute façon prévu qu'elles pourront exécuter cet accord, mais j'aimerais quand même mettre un petit bémol à la chose ; pas forcément, surtout en matière commerciale. Les parties prévoient des délais de paiement, ce sont de très grosses sommes qui sont en jeu mais qui pourront être payées sur une certaine durée, six mois, une année, plus peut-être. Vous avez affaire à deux entreprises, deux sociétés commerciales. Qui pourra dire ce qui se passera une année plus tard, ou une année et demie plus tard. Peut-être que le Conseil d'Administration, les dirigeants de ces sociétés auront changé et ne seront plus forcément d'accord, pourraient repasser par un processus de médiation...Mais ça pourrait faire craindre que l'on signe un accord et se dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. Il y aussi d'autres problèmes qui pourraient se poser au niveau de la liquidation de la société, notamment les créanciers qui vont passer en premiers. Il y a donc un intérêt à ce que l'accord de médiation puisse avoir la valeur d'un jugement entré en force.

L'autre possibilité qui existe est aussi prévue par le code de procédure civile suisse ; c'est de passer par un notaire qui authentifiera l'accord passé entre les parties. Et donc, l'accord qui lui aura été soumis sera considéré comme un acte authentique, de telle sorte que cet acte



authentique pourra être exécuté en suisse comme n'importe quel jugement rendu par les tribunaux suisses, comme n'importe quel jugement définitif exécutoire. Mais ça sera un acte authentique émanant d'un notaire ou tout autre officier public.

En définitive, en droit suisse, pour ce qui est des parties qui n'étaient pas déjà liées par une clause d'arbitrage, il pourrait paraître avantageux qu'elles se mettent d'accord sur le dépôt d'une requête conjointe en conciliation, avec des conclusions demandant de passer par un processus de médiation. Les avantages sont suivants :

La procédure étant lancée, les délais sont interrompus, les délais de prescription sont sauvegardés, la compétence sur le plan territorial est conservée, la perpétuation for, qu'on appelle la perpétuation du for est garantie. Simplement la procédure comme je vous l'ai expliquée est suspendue ; elle est remise entre les mains d'un médiateur qui encore une fois, je le précise, librement choisi par les parties. Il n'y a pas à ce niveau de monopole de la profession de médiateur. Il y a effectivement des listes de médiateurs qui sont agréés auprès des tribunaux, de médiateurs civils qui sont agréés, mais cela signifie juste que ça donne une forme de garantie aux parties qui pourront se dire qu'un médiateur agréé a eu une formation, a rempli certains critères qui lui ont permis d'obtenir son agrément auprès du tribunal compétent. C'est une forme de garantie. Il ya d'autres tribunaux de commerce qui ont également des listes de médiateurs, il ya également les barreaux, notamment l'ordre des avocats vaudois qui a effectivement sa liste de médiateurs, mais qui sont tous avocats. Est-ce un défaut, ou au contraire une garantie qui est donnée aux parties ? Libre choix est laissé à ces parties de décider du choix du médiateur. Convient-il un médiateur architecte parce que c'est un problème immobilier qui requiert certaines compétences ? Encore une fois, le législateur suisse a décidé qu'il fallait laisser toute liberté aux parties qui décident de recourir à la médiation. Je considère que c'est une assez bonne chose. C'est finalement une confiance qui est donnée aux justiciables, confiance qui leur est donnée de s'approprier le processus qui leur permettra de résoudre à l'amiable le litige.

On a fait une certaine avancée dans ce sens là, certes pas suffisamment loin puisqu'on a encore absolument pas reconnu le droit à la médiation, c'est-à-dire, pas l'obligation de passer par une médiation, mais le droit donné aux parties, à chaque partie de pouvoir passer par le processus de médiation, encore une fois pour dire qu'il y a beaucoup à faire pour sensibiliser les juges. Je reprends ce qui a été dit dans les précédents débats ; il y a encore beaucoup à faire en Côte d'Ivoire, mais en suisse également, pour sensibiliser la magistrature à la médiation. En suisse, peu nombreux sont les juges en tout cas dans ma région, notamment de ce que j'ai pu constater, peu de juges sont sensibilisés à la nécessité de conseiller aux parties la médiation. On ne va pas tirer des généralités parce qu'il y a quelques juges qui sont connus pour être très favorables à la médiation. Mais la plus part sont encore restés assis sur leur position, de sage. Ils se prennent un petit peu comme des sages. Finalement on leur présente une demande et les sages décident qui a tort et qui a raison. Pour eux, c'est la solution qui est certainement la plus rapide, beaucoup plus rapide qu'un processus de médiation, où finalement on ferait que perdre du temps.

En quelque sorte, ce serait une manœuvre dilatoire que de passer par un processus de médiation, parce qu'ils n'ont pas compris que le médiateur formé, le médiateur compétent, professionnel qui est capable d'appliquer un processus clair à la médiation sera en mesure de faire dépasser les parties de leur sensibilité, de faire voir autre chose par un processus qui les amènera à penser autrement.

Il n'y a pas que les justiciables, ou potentiels justiciables, ou les citoyens qui doivent être sensibilisés, mais les magistrats doivent être sensibilisés, ce qui pourrait permettre une avancée de la médiation. On ne peut pas faire la sourde oreille à sensibiliser la magistrature, et je crois qu'on a eu la chance tôt ce matin d'avoir été reçu par le Ministre de la Justice qui est effectivement très conscient de la nécessité de sensibiliser la magistrature, mais qui, à la question qui lui a été posée de savoir peut-on être bon avocat et bon médiateur ? Sa réponse a été très lapidaire et très succincte; ça a été non !



J'aimerais réagir sur ce point car c'est effectivement l'erreur que font beaucoup de mes confrères. C'est le combat du barreau, c'est le combat judiciaire contre l'idée selon laquelle un avocat qui a une spécialisation en médiation, et qui ne serait pas un bon avocat, devrait faire penser que la médiation est pour les mauvais avocats. Et je soupçonne que Monsieur Lascoux a fait cette erreur très volontairement. C'est une erreur déjà dans la conception de ce qu'est un bon avocat. Pour ce qui est très clairement l'opinion des membres de la chambre de médiation de l'ordre des avocats vaudois, notre opinion est très claire à ce sujet ; c'est que le rôle de l'avocat consiste à défendre son client, mais à comprendre aussi quels sont les intérêts de celui-ci. Et les intérêts de son client ne sont pas forcément, et il faut sortir de cette logique, ce n'est pas forcément le combat judiciaire à tout prix. Il faut sortir de cette conception étroite de la pure stratégie judiciaire, comment gagner le procès, comment gagner à tout prix. Après, tout le monde est ruiné, tout le monde a perdu, mais vous en tant qu'avocat, vous avez gagné. Avec une telle logique, vous pouvez être un très bon procédurier, et bien connaître les arcanes de la procédure, mais à mon sens, vous êtes mauvais. Mauvais parce que vous n'avez pas compris quels étaient les intérêts de votre client, qui n'étaient pas à ce moment là, forcément de gagner à tout prix, de se retrouver avec un bon jugement qui ne pourra pas être exécuté. Ce ne sera pas son intérêt; vous seul comme avocat auriez gagné, mais vous aurez fait perdre votre client, même si vous pensez que vous l'avez fait gagner.

C'est une conception occidentale de la guerre, de la stratégie, du combat guerrier. Et j'ai entendu également ce matin, que la médiation était d'origine américaine. Ce n'est pas vrai du tout en mon sens. Le combat judiciaire, ou le combat guerrier, être un bon guerrier, être un avocat qui serait un excellent guerrier, qui a cette conception occidentale de la guerre, qui est de gagner à tout prix, quelques soient les armes utilisées, est une conception purement occidentale.

Gagner la guerre, ce n'est pas faire le plus de morts possible, ce n'est pas utiliser toutes les armes possibles pour anéantir l'adversaire. Le bon guerrier, le bon stratège, c'est celui qui gagnera, qui fera gagner sa partie le plus rapidement, le plus simplement et de la manière la plus pacifique. En quelque sorte, la guerre se gagne très vite, mais vous pouvez très bien avoir, non pas deux gagnants ; Monsieur Lascoux qui n'est pas dans l'assemblée se lèverait et dirait pas du tout... on ne peut pas être gagnant gagnant, c'est une fausse définition du but de la médiation, et là je le rejoins, la médiation, c'est perdre le moins possible. Et si vous arrivez à faire perdre le moins possible à votre client, à mon sens vous êtes un bon avocat.

Et c'est sur ces mots que j'aimerais terminer et vous remercier de votre attention.



Photo de famille des panelistes après leurs interventions



Moment de convivialité entre les panelistes et les partenaires de la CACI



Jean Yves Gontier répondant aux questions de la presse



Les panelistes en gragrande discussions avec Me Abondio, Secrétaire Générale de la CACI



Le premier colloque International sur la Médiation conviviale avec la présense et l'association des Rois et Chefs traditionnels de Côte d'Ivoire

An aerial photograph of a coastal city, likely Singapore, featuring a prominent bridge crossing a body of water. The city skyline is visible in the background, with various buildings and green spaces. The sky is blue with scattered white clouds.

III

Cérémonie de clôture



Le Conseil d'administration de la CACI en Séance de travail



RAPPORT DE SYNTHÈSE DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA MÉDIATION EN CÔTE D'IVOIRE

Du 4 au 5 juin 2015, la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI), a organisé le premier colloque international sur la médiation en Côte d'Ivoire. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de partenariat avec ICF (the Investment Climate Facility for Africa), en vue de l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire.

Ainsi, durant deux jours, les participants qui n'ont pas boudé leur plaisir, se sont abreuvés à « la rivière de la médiation ».

La qualité des intervenants à ce colloque, aussi bien à la cérémonie d'ouverture qu'au cours des panels, ont démontré à la fois la pertinence des thèmes traités, et l'intérêt de ce nouvel instrument de règlement des litiges désormais à la disposition des justiciables.

La CACI a une mission traditionnelle de promotion d'une justice alternative, et elle s'est fixée pour objectif de vulgariser la médiation, autre pilier de cette justice alternative, aux côtés de l'arbitrage, comme mode privilégié pour le règlement des litiges en Côte d'Ivoire.

ICF qui croit en cette mission a décidé de s'associer à elle pour l'avènement d'une autre justice. Et ce colloque qui vient concrétiser cet objectif a tenu toutes ses promesses.

D'abord, parce que l'Etat de Côte d'Ivoire a tenu à apporter son appui à l'organisation de cet événement par la présence de ses hautes autorités (le pouvoir exécutif représenté par le 1er Ministre et le pouvoir judiciaire par le Président de la Cour Suprême) à la cérémonie d'ouverture de ce colloque.

En effet, rappelant l'ambition chère au Chef de l'Etat de faire du secteur privé, le moteur de la croissance, le chef du gouvernement a relevé la place d'un environnement sain et d'une justice qui rassure et sécurise, comme conditions sine qua non à la réalisation de cette noble ambition. Mais l'appui de l'Etat qui va au-delà de ce colloque s'est traduit par l'adoption de la loi sur la médiation, mettant ainsi en place le cadre juridique et institutionnel devant favoriser la promotion de cet outil.

Ensuite, des experts internationaux en matière de médiation, venus d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, qui au cours de ces deux journées ont, à travers des communications brillantes partagé leurs expériences et connaissances sur les différents thèmes abordés.

Enfin, la qualité des échanges qui ont suivi les différentes présentations ont montré l'intérêt des participants pour la médiation, qu'elle soit imposée par le juge aux parties ou voulue par les parties elles-mêmes.

Tous les experts à ce colloque sont unanimes, tant vaut le médiateur vaut la médiation, c'est pourquoi nul ne doit s'improviser médiateur, s'il n'est formé aux méthodes et règles de cette procédure.

L'issue de la médiation dépend aussi bien des parties engagées dans le processus que des qualités personnelles et professionnelles du tiers médiateur dont le rôle est de conduire la médiation.

La médiation a certes des principes généraux, mais reste tributaire d'un environnement culturel



Cérémonie de clôture

qui pourrait faire penser qu'il existe plusieurs types de médiations.

Mais qu'elle soit basée sur le common law ou le civil law, la médiation doit favoriser un règlement du conflit par les parties elles-mêmes avec l'aide d'un médiateur formé afin de maintenir et pérenniser les relations d'affaires entre elles.

Une telle approche de la médiation devrait assurément favoriser les affaires, l'économie. C'est pourquoi, une bonne communication sur la médiation et sur les instruments juridiques sont nécessaires appropriation de ce mode de règlement des litiges en vue de son développement. La Côte d'Ivoire avec la loi sur la médiation a décidé de construire aux côtés des juridictions étatiques, une justice alternative, privée, afin de prendre en compte les aspirations des justiciables pour un environnement des affaires apaisé.

Mais il faut pour cela une collaboration entre la justice étatique et la médiation, en favorisant la médiation judiciaire. « Il ne s'agit pas d'enlever le pain de la bouche des magistrats » disait à juste titre le Premier Ministre, mais d'établir un véritable partenariat entre justice étatique et modes alternatifs de règlement des litiges.

Nous partons de ce colloque, après deux jours, convaincus d'avoir appris la médiation telle que pratiquée par les francophones et les anglophones. Nous avons appris qu'une médiation aboutie parce que le médiateur est qualifié et compétent et bien formé aux techniques de la médiation. Nous avons appris qu'un bon avocat peut être un bon médiateur parce qu'il saura toujours privilégier les intérêts de son client. Nous avons appris que le développement de la médiation comme mode privilégié de règlement des litiges participe d'une économie forte et émergente. Nous avons enfin appris que pour que la médiation soit développée il faut une implication et une collaboration du système judiciaire traditionnel aidée par une politique de communication efficace.



RECOMMANDATIONS DU COLLOQUE

Au terme du premier colloque international sur la médiation en Côte d'Ivoire, organisé par la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) en partenariat avec ICF, les 4 et 5 juin 2015 à Abidjan, les recommandations suivantes ont été adoptées à l'issue des travaux.

1) Recommandations relatives au cadre légal de la médiation judiciaire et conventionnelle

Le colloque a salué l'entrée en vigueur de la loi sur la médiation judiciaire et conventionnelle. Cependant, le colloque recommande le renforcement de la capacité d'action de la médiation judiciaire auprès des opérateurs et des investisseurs, par une sensibilisation de tous les magistrats en vue de la mise en application effective du cadre légal instituant la médiation judiciaire et conventionnelle en Côte d'Ivoire.

2) Recommandations relatives à la promotion de médiation

Le colloque a relevé une méconnaissance par les acteurs, du monde des affaires et certains praticiens du droit, de la médiation comme mode efficace de règlement des litiges d'affaires. C'est pourquoi, il recommande que ce mode soit vulgarisé auprès des opérateurs économiques, des avocats et des notaires comme mode adéquat de résolution des litiges en matière commerciale, au moyen d'activités de formation, de sensibilisation, ainsi que de colloque et de séminaire.

En outre, le colloque note que la pratique de la médiation ne peut se faire sans des médiateurs bien formés, c'est pourquoi, il recommande que soit instauré un cadre de formation de médiateurs aux normes internationales.

Enfin, le colloque recommande le renforcement des capacités de la CACI en vue de l'aider à promouvoir davantage les modes alternatifs de règlement des litiges en général et la médiation en particulier.



Cérémonie de clôture

MOT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ABIDJAN

Il reste plus qu'à dire merci à l'organisation.

Dire merci à tous les experts qui sont venus et qui nous ont édifiés pendant ces deux jours.

De dire merci également à toute l'assistance.

Je ne serai pas long.

Je me contenterai simplement de déclarer clos, le colloque international sur la médiation en Côte d'Ivoire.

Je vous remercie.

Monsieur Ali Yéo

Procureur Général

près la Cour d'Appel d'Abidjan



Cérémonie de clôture présidée par **M. Ali Yéo**

An aerial photograph of a coastal city, likely Singapore, featuring a prominent bridge crossing a body of water. The city skyline is visible in the background, and a large, semi-transparent cloud overlay covers the upper portion of the image. The word "Annexes" is centered in a bold, dark blue font.

Annexes



Le Conseil d'Administration de la CACI

I- TERMES DE REFERENCE DU COLLOQUE

1- OBJECTIFS

- Informer, sensibiliser, former sur l'usage de la médiation comme mode alternatif de règlement des litiges
- Promouvoir cet outil nécessaire à la facilitation des relations entre les acteurs économiques
- Réfléchir sur l'évolution et la législation en matière de médiation dans les pays francophones en général et en Côte d'Ivoire en particulier

2- ORGANISATEURS

La Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) en partenariat avec the Investment Climate Facility for Africa (ICF) et collaboration avec Intouch CI.

3- DATE ET LIEU

04 et 05 juin 2015, Hôtel Pullman Abidjan Plateau

4- COMITE SCIENTIFIQUE

Président :

M. Claude ROUGEOT, Expert économiste, membre du Conseil d'Administration de la CACI

Membres :

- Monsieur DAGO Isidore, Directeur des affaires Juridiques et Contentieuses de la CNCE, membre du Conseil d'Administration de la CACI
- Monsieur SILUE Gnégneri , Directeur Général Adjoint de la CNPS, membre du conseil d'Administration de la CNPS
- Monsieur DOUKOURE Mamadou, Magistrat, conseiller juridique du DG du CEPICI, membre du conseil d'Administration de la CACI,
- Monsieur YAO Raoul, Secrétaire Général Adjoint de la CACI chargé de l'Arbitrage.
- Rapporteur général : YAO Raoul

5- COMITE D'ORGANISATION

Commisariat Général

- M. Yacouba Tall
- M. François Abondio

Président

- M. Henri WEYCKSMANS, vice-président de la Chambre de Commerce Belge en Côte d'Ivoire, membre du Conseil d'Administration de la CACI,

Membres :

- Madame Bintou OHIN, Secrétaire Général du GEPEX, membre du Conseil d'Administration de la CACI,
- Madame KOUAME KOFFI Marie-Chantal, Secrétaire Général Adjointe de la CACI chargée de la Médiation,
- Monsieur Claude ROUGEOT,
- Intouch CI, structure de communication

6- PARTICIPANTS

- Comité technique de la CACI,
- Primature,
- Cour suprême,
- Ministère de la justice,
- Ministère du commerce,
- Ministère de l'industrie,
- Experts internationaux,
- Magistrats (tribunaux, cour d'appel, cour suprême),
- Avocats,
- Huissiers de justice,
- Conseils juridiques,
- Agents d'affaires,
- Dirigeant et cadres d'entreprise,
- Etudiants d'universités et grandes écoles.

7- PROGRAMME

JEUDI 04 JUIN 2015

07H30 - 08H30	Accueil des invités et participants
08H45 - 09H45	Allocution de bienvenue par les organisateurs et officiels invités
09H45 - 10H00	Ouverture des conférences
10H00 - 10H30	Thème 1 : Introduction à la Médiation (<i>qu'est-ce que la médiation, comment cela fonctionne et quand y avoir recours</i>)
10H30 - 10H45	Questions Réponses
11H00 - 11H30	Thème 2 : L'impact de l'environnement culturel dans la médiation <i>Quelles divergences entre les approches anglophones et les approches francophones.</i>
11H30 - 11H45	Questions Réponses
12H00 - 14H00	Déjeuner
14H15 - 15H00	Thème 3 : La médiation en matière commerciale : <i>Quel intérêt et quel impact sur l'environnement des affaires.</i>
15H00 - 15H15	Questions Réponses

15H15 - 15H45	Thème 4 : Quelle politique de développement de la médiation <i>Sensibilisation, publicité promotion législation, témoignages et études de cas</i>
15H45 - 16H00	<i>Questions Réponses</i>
16H00 - 16H15	Pause-Café
16H15 - 17H30	Synthèse et Clôture, Remarques pour le jour 1 Une synthèse par conférence, les grandes lignes à retenir, les différents apports des panelistes.... (session de débriefing)
17H30 - 18H30	Conférence de presse

VENDREDI 05 JUIN 2015

9H00 - 9H30	Thème 5 : La médiation en Côte d'Ivoire évolution et avancée législative
09H30 - 09H45	<i>Questions réponses</i>
10H00 - 10H15	Pause – Café
10H15 - 10H45	Thème 6 : Articulation de la médiation dans la justice étatique et les institutions <i>(médiation judiciaire)</i>
10H45 - 11H00	<i>Questions Réponses</i>
11H00 - 12H15	Restitutions des travaux - Echanges
12H30 - 14H00	Déjeuner
14H00 - 14H15	Allocution de clôture

II- COMPOSITION DES PANELS

THEME 1

- **Panelistes**

Jean Louis Lascoux (Directeur de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de bordeaux, Médiateur expert)

Aïcha Sangaré (Directrice de l'Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation, Médiatrice certifiée)

- **Modérateur**

Maître Lynda Dadié-Sangaret (Avocat à la Cour, Présidente du Comité technique de la CACI)

THEME 2

- **Panelistes**

Jean Yves Gontier (Avocat, Professeur de droit à Sciences Po, médiateur, consultant du gouvernement Américain)

Joseph Tirado (Avocat au barreau de Londres, co-Directeur au cabinet Winston & Strawn, co-Directeur du comité de médiation à International Bar Association-IBA)

- **Modérateur**

Maître Lamine Faye (Avocat à la Cour, Arbitre à la CACI)

THEME 3

- **Panelistes**

Antonio Fernandes (Médiateur professionnel, consultant international)

Jean Yves Gontier (Avocat, Professeur de droit à Sciences Po, médiateur, consultant du gouvernement Américain)

Emmanuel Walker Benjamin (Coordinateur national aux programmes d'appui au commerce régional – bureau Afrique)

- **Modérateur**

M. le Bâtonnier Essis N'Gatta (Avocat à la Cour, ancien ministre de la justice)

THEME 4

- **Panelistes**

Jean Louis Lascoux (Directeur de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de bordeaux, Médiateur expert)

Samy Huerbi (Avocat au barreau de Tunis, Directeur Afrique de la Cour d'Arbitrage –ICC)

Maître Daugauh Yannick (Notaire, médiateur professionnel)

- Modérateur

Maître Beira Ehi Marc (Avocat à la Cour, Professeur de droit, membre du Comité technique de la CACI)

THEME 5

- Panelistes

François Komoin (Magistrat, Président Tribunal de Commerce d'Abidjan)

Maître Acka Narcisse (Avocat, Secrétaire Général du centre d'arbitrage de la CCJA)

- Modérateur

Maître Lynda Dadié-Sangaret (Avocat à la Cour, Présidente du Comité technique de la CACI)

THEME 6

- Panelistes

Joseph Tirado (Avocat au barreau de Londres, co-Directeur au cabinet Winston & Strawn, co-Directeur du comité de médiation à International Bar Association-IBA)

Gisèle De Benoit (Avocat suisse, médiatrice consultant expert)

- Modérateur

Maître Niangadou Aliou (Avocat à la Cour)



Le Secrétariat Général du Colloque International sur la Médiation

Listes des officiels

PRIMATURE

M. DANIEL KABLAN DUNKAN
Premier Ministre

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

M. GNANMIEN KONAN
Ministre

COUR SUPREME

M. AFFING KOUASSI FRANÇOIS

1^{ER} PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ABIDJAN PLATEAU

MME ALLAH-KOUADIO ALICE

PROCUREUR GENERAL

M. YEO ALLI

PRESIDENT DU TRIBUNAL DE 1^{ERE} INSTANCE ABIDJAN-PLATEAU

M. COULIBALY AHMED

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME

MME N'GUESSAN ZEKRE SUZANNE

PRESIDENT DU TRIBUNAL DE 1^{ERE} INSTANCE DE YOPOUGON

M. KOUAME AUGUSTIN

DOYEN UFR DE DROIT

PR. KASSIA OULA BI JOACHIM
Doyen de l'UFR des sciences juridiques et adm

VICE DOYEN DE UFR DE DROIT

ANVILE JEAN-JACQUES
Doyen de l'UFR des sciences juridiques et adm

AMBASSADE DU NIGERIA

M. GBADAMOSI FOLARIN OLALEKAN
Attaché de l'Ambassade du Nigéria en CI

AMBASSADE DE BELGIQUE

M. THIERRY VANDENKERCKHOVE
Attaché Economique et Commercial Ambassade de Belgique en Côte d'Ivoire

CHAMBRE DE COMMERCE EUROPEENNE (EUROCHAM)

CHAMBRE DE COMMERCE BELGE CI

CHAMBRE DE COMMERCE LIBANAISE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE FRANÇAISE EN CI

MAIRIE DU PLATEAU

M. AKOSSI BENDJO
Maire du Plateau

CERCLE FRANÇAIS D'AFFAIRES EN CÔTE D'IVOIRE

FRANCK LEVESQUE
Président
GEORGES ROGUES DE FURSAC
Secrétaire Général

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT

M. BRUNO LECLERQ
Directeur

OHADA

M. AKA NARCISSE
Secrétaire Général de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

M. KONE TANGUI DIMITRI / Représentant le Grand Médiateur
Directeur des Affaires Juridiques et des Requêtes du Médiateur de la République

UNION EUROPEENNE

COMMUNAUTE PORTUAIRE DE SAN PEDRO

PARTENARIAT PUBLIQUE PRIVEE

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION

BANQUE MONDIALE

CGECI

APBF (Association Professionnelle de Banque et Etablissements Financiers)

Partenaires institutionnels et scientifiques



Sponsors et partenaires



Quelques participants



Partenaires médias





Colloque International sur la Médiation - Abidjan